# I.BÖLÜM
# AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

## 1. Amaç

Bu rehberin amacı, dış giyim eşyaları imali alanında faaliyet gösteren işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

## 2. Kapsam

Bu rehber, aldığı izin belgesiyle ya da izin almaksızın dış giyim eşyaları imali alanında faaliyet gösteren işyerlerinde asgarî işçilik incelemesini kapsar.

## 3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

## 4. Tanımlar

### 4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi ifade eder.

### 4.2. Dış Giyim Eşyaları İmalinde Tanımlar

**Auftrag:** Sipariş numarasını,

**Anatom:** İç yapıyı (insan için insanın yapısını),

**Anform kemer:** Vücudun şekline göre belden aşağı yapılan kemeri,

**Akort:** İş yerine iş akışını sağlamak, her departmanda çalışan işçinin verimli çalışması için, insan gücü ve malzemenin kullanımında ekonomi yapma ve ayarlamayı,

**Alfa sayısal:** Rakamlar yerine, harflerle ifade edileni,

**Apartura:** İki parçalı kolda, düğmenin dikildiği yırtmacı,

**Astarlamak:** Bir giysinin iç kısmını gizlemek, korumak, süslemek amacı ile ince kumaş geçirme işlemini,

**Asitmetrik:** Karşılığı olmayan modeli (sağı solu aynı olmayanı),

**Baz kalıp:** Model uygulamada kullanılmak üzere ölçülere uygun hazırlanmış ana kalıbı (dikiş paysızı),

**Biye:** Kenar temizleme, dikiş örtme ve süsleme amacı ile bant geçirmeyi,

**Bordür:** Etek, kol ve yaka kenarlarına konan şeridi,

**Çatma:** Birbirine dikme, birleştirmeyi,

**Contra:** Eki,

**Çıma:** 1 mm. den çekilen dikişi,

**Denim:** Blue jeanslere verilen diğer isimi,

**Diagonel:** Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaşı,

**Dikiş Otomatı:** Bir engelin ortadan kaldırılmasıyla, herhangi bir dikim işlemini kendi başına yapan sistemi,

**Dior kupu:** Ünlü Fransız modacısının ismini alan kupu,

**Double face kumaş:** İki yüzlü kumaş, her iki yüzü ayrı renkte olan ve iki tarafı da kullanılan kumaşı,

**Falçata:** Deri kesmeye yarayan bir tür bıçağı,

**Fase yapma:** Makine çekerken alt dikişin boncuk yapmasını (ipliği bol bırakmasını),

**Farba:** Giysi etrafına geçirilmiş süsü,

**Fleto:** İlik cebi,

**Figür:** Sliüeti,

**Gaze:** 0,5 cm den çekilen süs dikişini,

**Gredasyon:** Dikilmiş örnek, modelin orijinalini,

**Grej:** Ham ipliğe verilen adı,

**Gode:** Tek noktadan verilen bolluğu,

**Harç:** Giysilere süs için dikilen hazır şeridi,

**Kapişon:** Bir çeşit başlığı,

**Kavadora:** Kol evini (kol oyuntusunu),

**Konfeksiyon:** Ölçülere göre seri halde yapılıp satılan hazır giyim eşyasını,

**Konsiye:** Satılmadığında iade edilen malı,

**Klasik:** Hiçbir zaman modası geçmeyen değerli modeli,

**Kloş:** Genişlemiş eteği,

**Bibrit çıma:** 3 mm. üstten çekilen dikişi,

**Korsaj:** Bel ile kalça düşüklüğü arasındaki kesiti,

**Koko:** Kontreyi (karşılıklı işareti, çıtı),

**Komandatura:** Düzeltme terzisini,

**Koza:** Olgunlaşmamış pamuk meyvelerini,

**Kup:** Giysi üzerindeki kesiği,

**Kulisan kemer:** Tünel şeklinde yapılıp içinden kordon veya lastik geçen kemeri,

**Lurex:** Simli, parlak kumaşlara verilen adı,

**Materyal:** Malzemeyi,

**Modelist:** Modelini gördüğü her türlü giysinin kalıbını hazırlayan elemanı,

**Model makineci:** Modelin ilk örneğini diken elemanı,

**Mola:** Yedirilmesi gereken bolluğu,

**Mostra:** Klapayı,

**Moulage (mulaj) :** Kağıt veya kumaşla bir modelin kalıbını olduğu gibi almayı,

**Motif:** Şekili,

**Ofiline:** İşlerin teyp desteği ile korunmasını,

**Oya:** Altı yapışkan ekstrafor genişliğinde telayı,

**Oya çekmek:** Bolluğu büzerek yedirmeyi,

**Pafta:** Kalıp çıkarmaya yarayan, üzerinde değişik model ve ölçülere göre hazırlanmış kalıp şekilleri olan bir giysi kalıp haritasını,

**Pastal:** Üzerine kesim yerleşim planının konduğu, tek katlı veya çift katlı olarak serilmiş birden fazla kumaş katlarından oluşmuş kumaş tabakasını,

**Pastal atma:** Önceden hazırlanmış pastal planı uzunluğuna göre, kumaşın hesaplanan kat sayısınca kesim masasına üst üste serilmesini,

**Pastal çizimi:** Şablonların en ekonomik şekilde kumaş enine ve beden sayısına göre pastala yerleştirerek çizilmesini,

**Peto:** Yelek cebini,

**Pat:** Giyimde üst üste binen payı,

**Pens:** Giyimi bedene oturtmak için yapılan katlamaları,

**Reçmeci:** Örme kumaşlarda lastik takan, etek bastıran (special makine) reçme makinesi kullanan elemanı,

**Perspektif:** Arka görünümü (açıyı),

**Pikür:** İnce dikişte üstten çekilen süs dikişi,

**Pili (pli):** Giyimi model özelliğine göre verilen katlanan bolluğu,

**Plikaşe:** Birbirine bakan iki pliyi,

**Ponterez:** Sağlamlaştırma dikişi, pantolon ceplerinin alt ve üst noktalarının sağlamlaştırılması için yapılan sarma dikişi,

**Punto:** Erkek ceket yakalarına ve pantolon cebine atılan ince oyulgama dikişi,

**Pus:** Örme tüp kumaşları dokuyan makinenin yarı çapını, (1 pus = 1 inç=2,54 cm.)

**Raport:** Kumaş üzerinde görülen desen tekrarını,

**Rayon:** Suni ipeklere verilen adı,

**Regola**: Kalıbın ya da kesilmiş kumaşın, dikiş paysız çizim kalıpları ile yeniden çizilmesi, düzeltilmesini,

**Reglan:** Yakadan takılan kol modelini,

**Reklamasyon:** Siparişin hatalı çalışmasından dolayı verilen cezayı,

**Repete:** Tekrar sipariş vermeyi,

**Ribana:** Giysilerin kol ağzı, yaka ve etek ucuna geçirilen triko parçasını,

**Salçatura:** Karşılıklı dikişi,

**Sanforizasyon:** Kumaşlara çekmezlik özelliği kazandıran işlemi,

**Sason:** Pensi,

**Şablon:** Konfeksiyonda kullanılan, üzerinde tüm yazı ve işaretlerin bulunduğu, (model adı, beden numarası, parça adı, kod numarası, düz iplik, çıt yerleri vb.) payları verilmiş kesime hazır karton kalıbı,

**Stilist:** Giysileri, günün modasına uygun kup, renk ve desenleri bir araya getirerek model yaratan kişiyi,

**Slüet:** Giyimi sergilemek için kullanılan mankeni,

**Simetri:** Bir cismin veya şeklin iki tarafının bir eksene göre birbirinin aynı olmasını,

**Stabil:** Durağan 1-düz durma 2-sağlamlaştırılmışı,

**Süprem:** Düz dokunmuş örme kumaşı,

**Süzmezür:** İnce dikiş, el işçiliğini,

**Standart:** Belli ölçülerde, kullanıma uygun olan, tek biçimi,

**Taburlar:** Yuvarlak, tüp biçimindeyi,

**Tunik:** Diz boyuna veya dizden biraz yukarıda uzun ceket veya bluzu,

**Tall:** Uzunu,

**Trans tela:** Ceket ve mantoda etek ucu ve kol ağızlarına yapıştırılan telayı,

**Ispanta:** Şablonu,

**Valör:** Genişleyen parçayı,

**Volan:** Giysilere yapılan süsleme tekniği, garnitürü,

İfade eder.

**5. Kısaltmalar**

**SSİY:** Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğini,

**TSE:** Türk Standardları Enstitüsünü,

**TOBB:** Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

**TESK:** Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunu,

**PEK:** Primine Esas Kazancı,

İfade eder.

# II. BÖLÜM
# DIŞ GİYİM EŞYALARI İMALİ
# (HAZIR GİYİM)
# SEKTÖRÜNE
# GENEL BİR BAKIŞ

## 1. Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Türkiye' deki Genel Durumu

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre tekstil ve hazır giyim sektörü;

Sanayi üretimi içinde % 14,

İmalat sanayi üretimi içinde % 16,

İstihdam içerisinde % 11,

Toplam sanayi istihdamı içinde % 28,

Toplam ihracat içerisinde % 19,

Toplam ithalat içerisinde % 7'ye yakın bir pay almaktadır.

Dünya tekstil ve hazır giyim sektörünün önemli ülkelerinden biri olan Türkiye;

AB ülkelerine tekstil ve hazır giyim ihracatında 2'nci,

Pamuk üretiminde dünyada 7'nci,

Pamuk tüketiminde dünyada 4'ncü,

Elyaf ring iplik üretiminde dünyada 5'nci,

Open-end iplik üretiminde dünyada 4'ncü,

sırada olup organik pamukta dünya lideridir.

GSYİH içindeki payı, dış ticaret potansiyeli, istihdam, yerli girdi kullanımı gibi parametrelerde ülkemizde ilk sırada yer alan sektör, küresel pazarlarda da var oluşumuzun temelini oluşturmaktır. Ülkemiz, işgücü, hammadde ve pazarlama faktörleri dikkate alındığında Çin, Hindistan ve Güney Kore ile birlikte dünyanın en rekabetçi ülkeleri arasında yer almaktadır.

Tekstil ve hazır giyim sektörü, elyaf ve ipliği kullanım eşyasına dönüştüren süreçleri kapsayan emek yoğun bir sektördür. Sektör özetle, elyaf hazırlama, iplik, dokuma, örgü, boya, baskı, apre, kesim, dikim üretim süreçlerini kapsamaktadır. Elyaftan iplik ve mamul kumaşa kadar olan süreç tekstil, kumaştan giyim eşyası elde edilene kadar olan süreç ise hazır giyim sektörünün içinde değerlendirilmektedir.

**2. Hazır Giyim Sektörünün Tanımı ve Bu Sektörde Yaşanılan Teknolojik Gelişmelerin Üretim Yöntemlerine Etkisi**

Hazır giyim (konfeksiyon) sektörü, genel anlamda dokuma ve örme kumaşlardan kadın, erkek ve çocuklar için gerek iş hayatında gerekse normal günlük hayatta olmak üzere günün her saatinde giyilmek üzere üretilmiş tüm dış giysiler ile iç giysileri, bunların aynı malzemelerden olmasa da aksesuarlarını ihtiva eder.

Tekstil sektörü sermaye yoğun bir sektör iken hazır giyim sektörü üretim yöntemi itibariyle emek yoğun bir sektördür. Dikiş işlemi neticesinde hazır giyim ürünü elde edildiğinden, üretim hattındaki en temel makine dikiş makinesidir. Üretim süreci tasarım ile başlar. Giysi tasarımını kalıp tasarımı takibedir. Serileme, pastal yerleştirme, kesim, gerekli ise parça baskı ve nakışın ardından; kesilmiş giysi parçaları, renk vb. unsurlar gözetilerek uyum içinde bir araya getirilerek tasnif edilir. Bu arada düğme, etiket ve benzeri modelin gerektirdiği aksesuarlar da hazır edilerek, dikim işlemine geçilir. Üretim süreci, ön kontrol tabir edilebilecek giysi üzerindeki iplik parçalarının temizlenmesi, ütü, ikinci kez kalite kontrol ve de en son paketleme ile tamamlanır. İşçilerin üretimin belli bir ya da iki kademesinde uzmanlaşmaları ve üretim hattında dikiş makinelerinin sistematik olarak özelliklerine göre konumlandırılması, işçilerin de ustalıklarına göre yerleştirilmeleri, üretim verimini üst seviyelerde tutabilecek yegâne faktörlerdendir. Dokuma hazır giyim üretimi, örme hazır giyim üretimine göre bir miktar daha emek yoğundur.

Bu sektörde teknolojik alanda ortaya çıkan yenilikler, üretimdeki etkinliğin ve bölümler arasındaki koordinasyonun artmasına hizmet etmiştir. Bunlar ağırlıklı olarak nihai ürünün birleştirilme (dikim) öncesi aşamalarında kullanılabilen yeniliklerdir. Denilebilir ki, birleştirme (dikim) aşamasına kıyasla birleştirme öncesindeki aşamalara ilişkin daha fazla teknolojik yenilik gerçekleşmiştir. Bu itibarla hazır giyim üretiminde dikiş öncesi üretim aşamaları daha sermaye yoğun hale gelmiştir.

Günümüzde Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD/Computer Aided Design) sistemleri ile model ve kalıp çıkartma kolaylıkla ve hızla yapılabilmekte, pastal yerleştirme en az fire ile geçekleştirilebilmektedir. Otomatik kesme makineleri, yaka veya gömlek atletlerinde iki-üç işlemi birlikte yapabilen otomatik makineler gibi makinelerde süreçleri kısaltan yeni teknolojiler kullanılmaktadır.

**3. Hazır Giyim Sektörü Faaliyet Gösteren İşyerlerinin İmalat Alanlarına Göre Sınıflandırılması**

Hazır giyim sektörü çok çeşitli tipte ve büyüklükte firmaları, üretim tiplerini ve üretim kapasitelerini kapsar. Türkiye'deki hazır giyim işletmelerini imalat alanlarına göre sınıflandırırsak:

1) İhracat için çalışan hazır giyim işletmeleri;

Bu firmalarda genellikle model hazır olarak dışarıdan gelir. Model sayısı az, siparişler büyük miktardadır. Bu firmalarda toplu üretim yapılır.

Siparişi alan firma kalıp çıkartma, kesim, dikim, ütü, ambalaj işlemlerini kendisi yapabildiği gibi kesim işlemini kendisi yapıp, diğer işlemleri fason olarak da yaptırabilir.

2) İç tüketime yönelik büyük hazır giyim fabrikaları;

Kumaş ve moda fuarlarına giderek dünyadaki gelişmeleri sürekli izlerler. Bir sezon öncesinden kumaş tiplerini, renk ve stillerini belirlerler. Stilistleri o senenin modasına uygun çok sayıda model üretir. Hazırlanan kreasyon defilelerle tanıtılır. Çok sayıdaki

modelden az sayıda üretim yapılarak seçkin müşterilere satış yaparlar.

3) İç tüketime yönelik orta büyüklükte işletmeler;

Bu işletmelerin de stilistleri vardır ve modaya uygun çok sayıda model geliştirerek kreasyon hazırlarlar. Mamullerini defilelerle ya da kataloglarla perakendeci firmalara tanıtırlar ve aldıkları siparişlere göre üretimlerini planlarlar. Çalışılan model sayısı ve üretim miktarları yüksektir. Orta gelir düzeyine hitap ederler.

4) İç piyasaya çalışan küçük işletmeler

Kendileri özel bir model ya da stil geliştirmez. O sezon diğer büyük firmaların tutulan modellerinden faydalanarak hemen seri üretime geçerler ve piyasaya girerler. Küçük mağaza ve pazarlarda satarlar.

5) Tek tip mamul üretenler

Bu firmalar; gömlek, iç giyim, okul kıyafetleri, jeans gibi modadan çok az etkilenen ve büyük miktarlarda imal edilen giysileri üretirler. Bu firmalar üretim süreçlerini aylar, hatta yıllarca modellerinde önemli bir değişiklik yapmadan sürdürebilirler.

6) Fason Atölyeler

Genel olarak atölyeye kesilmiş halde gelen parçaların dikişini yaparlar. Bazı atölyeler dikiş, temizlik, ütü ve paketleme işlemini de birlikte yapabilirler.

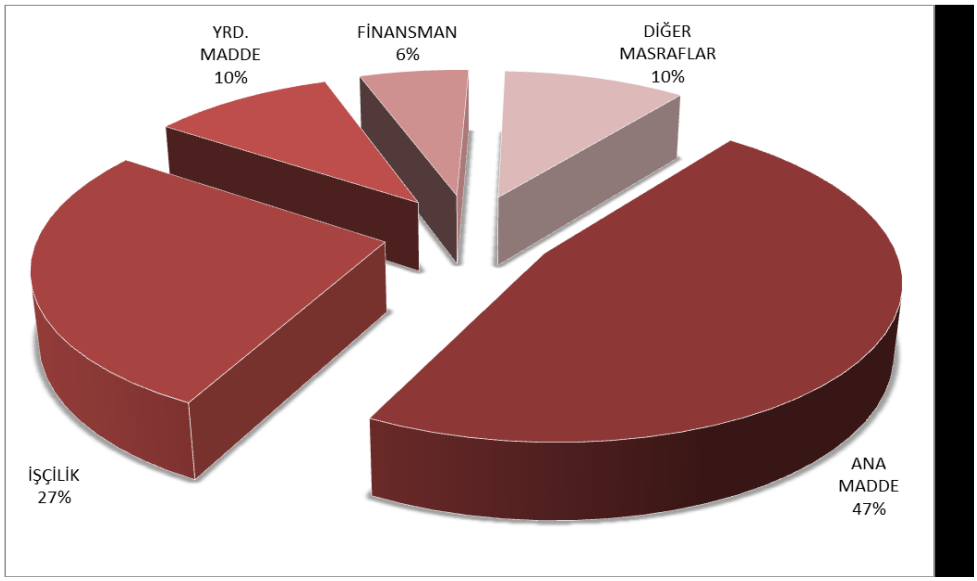
## 4. Hazır Giyim Sektöründe Maliyetler

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Alt Komisyon Raporunda yer alan bilgi ve tespitlere aşağıda yer verilmiştir.

"Hazır giyim sektörünün hem ulusal piyasada hem de uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliği açısından maliyet yapısı önem taşımaktadır…

Sektörün maliyet yapısını tespit amacıyla 2001 yılında İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) tarafından örneklemeye dayanan bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın sonuçları 2001 yılından 2005'e faiz oranlarında görülen düşüş (yaklaşık % 60'lık düşüş) ve ücretlerdeki artış (yaklaşık % 280 oranında artış) dikkate alınarak revize edilmiştir. Bu şekilde oluşturulan maliyet bileşenleri, hem toplam hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olarak, hem de sektörün alt sektörleri olan dokuma ve örme konfeksiyon ile çorap ve ev tekstilleri için aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

| Hazırgiyim Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Maliyet Kalemleri | Dokuma Hazır Giyim Türkiye Ortalaması | Örme Hazır Giyim Türkiye Ortalaması | Çorap Türkiye Ortalaması | TÜRKİYE ORTALAMASI |
|---|---|---|---|---|
| Ana Hammadde (%) | 43 | 44 | 55 | 47 |
| Tali Hammadde ve Aksesuar (%) | 12 | 11 | 5 | 10 |
| Direkt İşçilik (%) | 28 | 29 | 20 | 26 |
| Finansman ve Amortisman Giderleri (%) | 4 | 7 | 9 | 7 |
| Diğer Maliyet Unsurları (%) | 12 | 9 | 11 | 10 |
| TOPLAM (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kaynak: İTKİB AR-GE tarafından anketle tespit edilmiştir. (2005) | | | | |




*Kaynak: İTKİB ( 2007 yılı verileridir.)*

Toplam maliyet içinde en yüksek pay hammaddeye (örme kumaş ve çorap için iplik) aittir. Hazır giyim sektöründe kullanılan hammaddeleri sadece ana hammadde olarak düşünmek hatalı olur. Özellikle dokuma hazır giyim sektöründe ana hammaddelerin dışında astar, tela, vatka gibi tali hammaddelerle, hem dokuma hem de örme hazır giyimde kullanılan aksesuar malzemeleri ve nakıslar maliyetler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla hazır giyimle ilgili maliyet bileşenleri tablolarından hareketle, dokuma hazır giyim sektörünün maliyetleri içinde toplam hammadde maliyetini ( %43 + %12 = %55 ), örme hazır giyimde benzer şekilde (%44+%11) %55 ve çorapta (%55+%5=%60) olarak almakta yarar bulunmaktadır.

Maliyetler içerisinde ikinci önemli kalem ise işgücü ücretlerinin teşkil ettiği maliyetlerdir. Bunun toplam içindeki payı % 29-30'dur. Bu çalışmada sadece doğrudan işçilik ayrı olarak ele alınmış olup yönetimle ilgili kalifiye işçilik diğer maliyet unsurları arasında yer almaktadır. Kalifiye işçiliğin oranı yaklaşık %5 civarındadır. Doğrudan isçilikle kalifiye isçilik birlikte düşünüldüğünde, sektörde maliyetler işgücü maliyetinin payı %35'e kadar çıkabilmektedir."

**5. İş Gücü Maliyetleri, Ekonomik Gelişmeler, Rekabet ve Sipariş Usulü Çalışmanın Sektörün Genel Yapısına Etkisi**

**5.1.** Kendi markası olan ve üretim yapan işletmeler, belirli ölçüde kurumsallaşmış, işgücünün yönetimi açısından işyerinde profesyonel eleman çalıştıran, üretimde de daha nitelikli işçi çalıştıran işletmelerdir.

Fason üretim yapan işletmeler ise genellikle küçük ölçekli (10 işçinin altında işçi çalıştıran) ya da orta ölçekli (10-50 işçi çalıştıran) işletme yapısına sahiptir. Bu tür işletmeler, üretimin bütün olarak örgütlenmesi için yeterli kaynak ve altyapıya sahip olmayan, kurumsallaşmamış, küçük sermayelerle ve işgücüne dayalı olarak üretim yapan işletmelerdir.

Küresel rekabetin etkileri ve özellikle 2009 krizinin etkileri sonucunda piyasadaki talep belirsizliklerine karşı işletmeler, üretimlerini azaltarak, stoksuz çalışma surecine girmişlerdir. İşçi sayısı azaltılmış, çekirdek işgücü ile işi yürütme eğilimi başlamıştır. İşyerlerindeki işler bölünerek, dışarıya iş yaptırılmaya başlanmıştır.

Markası olan işletmeler kendi modellerini hazırlayıp, model kesimini kendi işçileriyle yapmakta, kesilen parçaların dikim işlemi ise fasoncu olarak çalışan işletmelere verilmektedir. Bu tür çalışma, işletmelere stoksuz üretim yani alınan siparişlere göre üretimlerini ayarlama olanağı, işgücü maliyetlerini düşürerek, sabit maliyetlerini azaltma olanağı sağlamaktadır.

Sonuç olarak üretim sureci parçalanmış durumdadır. Üretim ana firmada başlamakta ve fasoncu firmada tamamlanmaktadır.

**5.2.** Hazır giyim üretiminde talebin sürekli değişmesi çalışma saatlerini etkileyen önemli bir öge olarak ortaya çıkmaktadır. Piyasalara çok hızlı cevap vermek ve üretim ritimlerini mevsimsel değişiklik döngüsüne uydurmak zorunda kalan işletmelerden, orta ölçekli ve fason üretim yapan işyerlerinde üretimin arttırılması için hafta tatili günleri de çalışılmaktadır. Üretim hattında yapılan düzenlemeler ile performansa dayalı ücret sistemi getirilerek, işçilere fazla çalışma yaptırılmaktadır.

**5.3.** Hazır giyim sektörü, artan maliyetleri düşürmek için, maliyetin bir kısmının yükünü üzerinden atma yolları arayışlarına girişmektedir. Elektrik ve enerji türü maliyetlerden kaçmak kolay kolay mümkün değildir. Bu yüzden, kayıt dışı satış, KDV, kayıt dışı istihdam, gelir vergisi stopajı ve diğer istihdam vergilerinden kaçınma öncelikli kullanılan yöntemlerdir. Bunların bir sonucu olarak gelir ve kurumlar vergisinden kaçınmanın amacı da kendiliğinden görülmektedir. Zaten, kayıt dışı satış ve kayıt dışı istihdam ikilisi, birbiriyle gayet uyumlu ve işletilebilen fakat yasadışı enstrümanlardır.

**6. Hazır Giyim Sektörü, Giyim Eşyaları İmali Alanında Faaliyet Gösteren İşyeri ve Sigortalı Sayıları**

| **İşyeri sayısı** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Daimi | Mevsimlik | Kamu | Özel | Toplam |
| 33.842 | 135 | 321 | 33.656 | 33.977 |

| **Zorunlu sigortalı sayısı** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daimi | Mevsimlik | Kamu | Özel | Erkek | Kadın | Toplam |
| 451.892 | 2.862 | 7.714 | 447.040 | 240.104 | 214.650 | 454.754 |

| **Ortalama günlük kazanç (TL)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daim | Mevsimlik | Kamu | Özel | Erkek | Kadın | Genel |
| 37,62 | 44,63 | 61,00 | 37,24 | 38,31 | 36,90 | 37,66 |

5510 Sayılı Kanunun 4-1/a Maddesi Kapsamındaki İşyeri, Zorunlu Sigortalı Sayıları ve Prime Esas Ortalama Günlük Kazançların Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı, 2012 (SGK İstatistikleri)

| Zorunlu sigortalı sayısı | | | | | | | | | | | | | Toplam Sigortalı Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşyeri büyüklüğü (İşyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-19 | 20-29 | 30-49 | 50-99 | 100-249 | 250-499 | 500-749 | 750-999 | 1000+ | |
| 7.218 | 20.816 | 30.156 | 28.745 | 48.339 | 38.680 | 63.264 | 54.283 | 72.236 | 45.905 | 12.340 | 13.104 | 19.668 | 454.754 |

5510 Sayılı Kanunun 4-1/a Maddesi Kapsamındaki Zorunlu Sigortalı Sayılarının Faaliyet Gruplarına ve İşyeri Büyüklüğüne Göre Dağılımı, 2012 SGK İstatistikleri

Yukarıdaki işçi sayıları incelendiğinde görüleceği üzere hazır giyim sektöründe çalışan sigortalıların yaklaşık %21'i 1 sigortalı çalıştırılan işyerlerinde, % 70'i 1 ila 10 arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinde, % 90'ı ise 1 ila 100 arasında sigortalı çalıştırılan işyerlerinde çalışmaktadır. 250 sigortalı üzerinde çalıştırılan işyeri sayısı yüzdesi %1 bile değildir. Hazır giyim sektörünün, KOBİ'lerden (küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden) oluşan bir sektör olduğu bu sayılarla da ortadadır.

# III. BÖLÜM
# DIŞ GİYİM EŞYALARI İMALİ SEKTÖRÜNDE KULLANILAN MALZEMELER

## 1. Dış Giyim Eşyaları İmalinde Kullanılan Malzemeler

Dış giyim eşyaları imalinde, imalat yapılacak sezonun kullanılacak malzeme açısından önemi büyüktür. Yaz veya kış sezonu için kullanılacak malzeme ve yardımcı malzeme için o yıl moda olan renk ve kumaşın temin edilmesi gerekir. Hangi renkten ve miktarda malzeme ve yardımcı malzemenin kullanılacağı planlanarak çok yönlü tasarım yapılmalıdır.

### 1.1. Ana malzeme (kumaş)

Tekstil liflerinin düzgün bir yüzey ve değişmez kalınlıkta ince bir doku oluşturacak biçimde bir araya getirilmesiyle elde edilen her türlü yapıya kumaş denir.

Dış giyim eşyaları imalin ana malzemesi kumaştır. Kumaş seçimi o sezonun moda olan kumaşı renk ve hitap ettiği grubu veya tüketici kesime göre düşünülmelidir. Seçilen malzemeyle yardımcı malzemenin uyumlu olması beklenir. Bu nedenle malzeme ve yardımcı malzemenin seçimi üretim planlamasında en önemli hususlardan biridir. Giysi üretiminin temel malzemesi kumaştır.

Kumaşların mekanik fiziksel ve yapısal özelliklerini bilmek gerekir.

Kumaşların dayanıklılık, esneklik, döküm, ütü tutma, buruşmazlık, sürtünme ve yırtılma dirençleri gibi özelliklerine mekanik özellikler denir.

Fiziksel özelliklerin en önemlileri ise, en, boy, gramaj gibi boyutsal özellikler ile iplik çapları ve iplik sıklıkları, nem çekme, ısı, su ve hava gibi kumaş kalınlığına örgü ve terbiye türüne bağlı özelliklerdir.

#### 1.1.1. Örgü kumaşlar

İğne, tığ, şiş gibi araçlarla ve genellikle tek bir iplikten ilmekler oluştururken bir yandan da bunları birbirine bağlayarak yapılan kumaşlara örme (örgü) kumaş denir. Örgü kumaşlar t-shirt, gecelik, eşofman, iç çamaşır vb. giysilerin yapımında kullanılır.

#### 1.1.2. Dokuma kumaşlar

Dokuma siteminde üretilen kumaşlar, kumaş üretiminin asıl büyük kısmını oluşturmaktadır. Dokuma kumaş atkı ve çözgü ipliğinin birbirini altından ve üstünden geçmesiyle oluşturulan tekstil yüzeyleridir. Kullanma yerine göre, giysilikler, iç mekanda kullanılan kumaşlar, endüstriyel kumaşlar olmak üzere 3 grupta toplanır.

### 1.2. Yardımcı malzemeler

Konfeksiyon üretiminde kumaşın dışında yardımcı malzemeler olan astar, tela, düğme vb. aksesuarlarda gerek kalite özellikleri gerekse kullanım biçimleri bakımından çok önemlidir. Zira kumaşına uygun olmayan yardımcı malzeme giysinin kalitesini düşürdüğü

gibi kullanımını zorlaştırır ve görünümü bozabilir. Yardımcı malzemenin eşdeğer özellikte olması gerekir.

### 1.2.1. Astar

Astar giyside yüzü meydana getiren kumaşın iç görünüşünü süsleme, temizleme amacıyla içine geçirilen, gerektiğinde çıkarılabilen, giyimin genel dikiş havasına benzetilerek dikilen kumaştır. Astarı giysiye geçirme işlemine astarlama denir.

### 1.2.2. Tela

Tela sık dokunmuş apreli kumaştır. Manto, tayyör, ceket, pardösü, elbise gibi giysilerin göğüs, etek ucu, sırt, yaka, vb. yerlerin net, düşüşlerin muntazam olması, güzel görünmesi için ve deforme olmaması için kullanılır. Yün, kıl, pamuk veya naylondan dokunan bir kumaştır. Yapışkan telaların pamuklu olanlarının yanında yapay liflerden sıkıştırılarak yapılan telalarda vardır. Bu telalar rayon lif döküntülerinin prese elde edilmesiyle elde edilen vizolin adı altında satılan yapışkan telalardır. Yapışkan telaların bir yüzü düzgün, diğer yüzü ise ısıyla yapışan özelliği bulunan plastik bir maddeyle kaplanmıştır. Kumaşın cinsi ve seçilen tela birbiriyle eşdeğer olmalıdır.

### 1.2.3. Dikiş ipliği

Giysi yapımında temel işlem dikiş işlemidir. Dikiş işlemi giysinin kalitesini ve dayanıklılığını belirler. Dikişte istenen sağlamlık ve esneklik özelliği, kullanılan dikiş makineleriyle birlikte bu makinaların özelliğine bağlı olarak kullanılan dikiş ipliğine bağlıdır. Ayrıca kumaş cinside iplik seçiminde önemli rol oynar. İplik yapımında pamuk, suni ve sentetik, suni karışımı ve ipek lifleri kullanılmaktadır.

### 1.2.4. Düğme

Düğme, giysilerde kullanılan bir kavuşturma ve süsleme aracıdır. Bollukları gidermek giyip çıkarmayı kolaylaştırmak için kullanılan bu düğmelerin bir kısmı daha sonra süsleme unsuru olarak kullanılmaya başlamıştır. Düğmeler giyim eşyasının bazı yerlerine tespit edilmiş özel delik briç veya iliklerden geçirilebilmesi için sert ve genelde yuvarlaktır.

### 1.2.5. Fermuar

Fermuarda düğme gibi giyim eşyalarında kapanacak yerlerde kullanılır. Bir fermuarın esas kısımları kumaşın kenarına tutturulmuş olan iki dişli dizisiyle bunu açıp kapamaya yarayan sürmeden ibarettir. Her dişteki çıkıntı bir sonraki girintiyle birleşip açılır ve kapanır.

# IV. BÖLÜM
# DIŞ GİYİM EŞYALARI İMALİ
# (ÜRETİM AŞAMALARI)

## 1. Dış Giyim Eşyalarında Üretim

Dış giyim eşyaları imali yapan hazır giyim işletmelerinde üretim, kumaş ve yardımcı malzemelerin satın alınması ve depolanması ile baslar.

Bu işletmelerde ilk üretim bölümü kesim bölümüdür. Kesim kendi içinde pastal planlama, serim, kesim, metolama ve tasnif bölümlerinden oluşur.

Daha sonra dikim bölümü gelir. Dikim bölümü iş açma bölümü yani bundling, hazırlık bölümü ve montaj hatlarından oluşur. Bant sonu kontrolleri ile dikim sonlanır.

Son işlemler ise iş açma bölümü, ilik-düğme bölümü, ütü-pres bölümü, son kontrol bölümü, paketleme ve sevkiyat bölümlerinden oluşur.

### 1.1. Dış Giyim Eşyaları Üretim Süreci

Dış giyim eşyaları üretim süreci aşağıda verilmiştir.

**1.1.1. Lojistik**

1.1.1.1. Kumaş Satınalma
1.1.1.2. Aksesuar, Yardımcı Malzeme Satınalma

**1.1.2. Kesim**

1.1.2.1. Model Kalıplarının Hazırlanması
1.1.2.2. Pastal Planının Hazırlanması
1.1.2.3. Kumasın Seriminin Yapılması
1.1.2.4. Kumasın Kesilmesi
1.1.2.5. Kesilmiş İşlerin Metolanması
1.1.2.6. Kesilmiş İşlerin Tasnifinin Yapılması

**1.1.3. Dikim**

1.1.3.1. Kesilmiş İşlerin Dikim Bölümü İçin Hazırlanması
1.1.3.2. Hazırlık İşlemlerinin (Bağımsız Parçaların) Yapılması
1.1.3.3. Dikim Bandının Makine ve İnsan Yerleşiminin Yapılması
1.1.3.4. Parçanın (Etek,Pantolon vb.) Numune ve Dikim Talimatına Uygun Olarak Dikilmesi

**1.1.4. Son İşlemler**

Son İşlemler Yıkama Sonrası İşlemleri İçerir.

1.1.4.1. Parçanın Düğme, Rivet vb. Aksesuarlarının Yapılması
1.1.4.2. Ütü, Şişirme ve Pres yapılması
1.1.4.3. Son Kontrollerin Yapılması
1.1.4.4. Poşet, Kart, Katlama ve Paketleme İşlemleri
1.1.4.5. Sevkiyat

## 1.2. Dış Giyim Eşyaları Üretim Süreçlerinin Açıklanması

### 1.2.1. Kumaş, Aksesuar ve Yardımcı Malzemelerin Satın Alımı, Kontrolü ve Depolanması

Dış giyim eşyaları imalinde kullanılacak olan ana malzeme yani kumaş; yaz veya kış sezonu, o yıl moda olan renk ve desenler, kumaşın mekanik, fiziksel ve yapısal özellikleri, sipariş usulü çalışılıyorsa alınan sipariş dikkate alınarak satın alınır.

Hangi renkten ve miktarda malzeme ve yardımcı malzemenin kullanılacağı planlanarak çok yönlü tasarım yapılır.

Malzeme (hammadde) deposu, hammadde ve yardımcı malzemelerin depolandığı ayrıca, ilk kontrollerin yapıldığı yerdir. Giyim eşyalarının imali için kullanılacak kumaş ve yardımcı malzemelerin, depoya girerken istenilen kalite özellikleri ve kullanım biçimleri bakımından nitelik ve nicelik kontrolleri yapılır.

Kumaş kontrolünde kumaşın cinsi, kumaşın yapımında kullanılan iplik, iplik numarası, sıklık kontrolü, ağırlık kontrolü, top uzunluğu, desen kontrolü, renk kontrolü çekme kontrolü ve buna benzer kontroller yapılır.

Depoya gelen kumaşlar, kumaş kontrol makinelerinde kontrolü yapıldıktan sonra kesim bölümüne verilmek üzere kumaş tanıtım kartları yapıştırılarak hazır bekletilir.

Kumaştaki kontroller dışında depoya alınacak yardımcı malzeme kontrolleri de yapılmalıdır.

Tela ve astar kontrollerinde tela ve astarın aynı oranda çekme yapması beklenir. Astar ve telada haslık kontrolleri yapılır. Hepsinin birlikte kullanılarak üretimi yapılan giysinin temizleme ve yıkama işlemlerinde farklı farklı çekmesiyle giysi bütünüyle bozulacağından bu durumu önlemek için önceden kontroller yapılmalıdır.

Düğme kontrolünde düğmenin cinsine, şekline ve rengine göre olup olmaması ile ilgili kontroller yapılmalıdır. Düğme çapı kompas denilen aletle ölçülür. İstenmeyen düğme genişliğinden dolayı dikme makinesinde aksaklıklar meydana gelir. Düğme delikleri aynı aralık ve aynı genişlikte olmalıdır. Düğme siparişi grosa olarak verilir ve bir grosa 144 adettir.

Dikiş ipliği de ortam şartlarına göre istenilen ısı ve şekilde muhafaza edilmedir. İpliğin mukavemet, incelik, uzunluk vb. kontrolleri yapılmalıdır. Kullanılacak kumaşın cinsine kalınlığına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Önemli yerlerde kaliteli iplik kullanılmalıdır.

Fermuarlarda metal veya plastik olmasına, şekline, kullanılacak giysi türüne göre yapılmasına dikkat edilmelidir. Fermuar siparişi 1 grosa olarak verilir ve 1 grosa 144 adettir.

Yardımcı malzemeler test kontrolleri yapıldıktan sonra her bir iş emri için ayrı kasalara konulur ve üzerlerine tanıtım kartları yapıştırılır.

### 1.2.2. Kesim

Tek parça örme ürünleri istisna sayılırsa, hazır giyim ürünleri belirli şekillerde parçaların birleştirilmesinden oluşur. Kumaş enlerinin kısıtı altında, belirli kalıp ve şekiller vererek kumaştan vücudu saran ürün elde edilmeye çalışılır.

Ürünlerin üretilmesinde ilk basamak malzemelerin gerekli kalıp şekillerinde kesilmesidir. Tek bir ürünün kesiminde, pastal kâğıdı bir veya iki kumaş katının üstüne yapıştırılarak gerekli model parçalarının eşleştirmeleri yapılır. Daha sonra ürünün parçaları makasla, elektrikli kesicilerle veya hızarla kesilir.

Kesilecek ürün adedi arttığında, kumaşlar belirli bir uzunlukta ve kat sayısı artırılarak birbiri üstüne serilir. Yani pastal oluşturulur. Farklı bedenlerden ürünlerin tüm parçaları bu pastal içinde planlanarak birçok bedenden bir defada belirli adetlerde ürün kesilebilir. Pastal planında hangi bedenlerin bulunması isteniyorsa, bu bedendeki ürünlerin tüm parçaları bilgisayar ortamında pastal planına pastal verimliliğini maksimum seviyede sağlayacak şekilde birbirlerine çok yakın şekilde yerleştirilir ve tüm parçaların üzerinde o parça ile ilgili bilgiler yazdırılır ve bu pastal planı pastal kâğıdına çizdirilerek pastalın en üstüne yapıştırılır. Eğer tam otomatik kesim yapılıyorsa pastal kâğıdı kullanılmayabilir. Pastal için kumaş serimi yapılırken serim boyu, planlanan pastal boyuyla aynı olmalıdır.

Bir pastalda hangi bedenlerden ne kadar adet kesileceği sipariş adedine, mevcut malzeme miktarına ve kullanılan fiziksel ekipmanlara göre planlanır.

Kesim işlemi dört süreçten oluşur;

. Pastal planlaması,

. Serim; kumaş serimi,

. Kesim,

. Kesilmiş islerin dikim bölümü için hazırlanması.

#### 1.2.2.1. Pastal Planlaması

Pastal hazırlanması iki kısma ayrılabilir:

1. Pastal planlama veya ürünün parçalarının pastal planı içine doğru bir teknikte ve malzeme verimliliğinin düşünülerek yerleştirilmesi,

2. Pastal çizimi ve çoğaltılması; pastal planının direkt kumaşın üstüne çizilmesi, pastal planının kalemle veya otomatik plotter ile pastal kâğıdının üstüne çizilmesi veya kesim metodun uygun olduğu durumlarda hiç pastal kâğıdına çizmeden otomatik kesim için bilgisayar ortamında yapılıp kayıt edilmesidir.

Pastal kâğıdına tüm parçaların çiziminin yapılıp pastalın en üstüne yerleştirilmesi elle kesim yapıldığında gereklidir. Otomatik kesim yapılıyorsa buna gerek olmayabilir. Ama genelde işletmelerde karışıklıkların olmasını önlemek amacıyla genelde pastal kâğıdı kullanılır.

Konfeksiyon işletmelerinde pastal planlamasına çok önem verilir. Bunun sebebi ürün maliyetinde kumaş maliyetinin oranının % 50 ve üzeri olmasıdır. Bu nedenle kumaş sarfiyatındaki en küçük bir düşüş işletme karlılığında aynı oranda bir artışa neden olacaktır.

Pastal planlaması kendi içinde bir puzzle oyunu gibi aşama aşama yapılmayı ve analitik düşünmeyi gerektiren bir süreçtir. Pastal planlaması yapan kişilerin kavrama, sezgi ve yaratıcılık özelliklerinin bulunması gerekir. En iyi pastal planını yapan kişinin pastal verimliliği ile ortalama düzeydeki pastal planlarının verimlilikleri arasında %1 ile %4 arasında farklılık olabilir. Bilgisayar destekli pastal planı hazırlama yardımcı bir unsur olabilir ama asla bu konuda yetenekli ve eğitimli kişilerin yerini alamaz.

Pastal planlamacısı, ilk olarak birbirlerine uygun şekildeki büyük parçaları pastala yerleştirmekle baslar, daha sonra aralarda kalan boşluklara küçük parçaları yerleştirir. Daha sonra düzensiz parçaları ve ince, uzun diğer parçaları pastalın geri kalan kısmına birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirir.

Birçok kumaş kendi etrafında 180 derece döndürülse bile aynı görünüşe sahip olurlar. Bu tarzdaki kumaşlar iki yönlü veya simetrik kumaşlardır. Bu kumaşlar için yapılan

pastallarda herhangi bir özellik veya kısıtlama istenmez. Ama yönü değiştiğinde görünüşü de değişen kumaşlar vardır. Bu kumaşlar asimetrik kumaşlardır. Örneğin kadife kumaşlar için yapılan pastallarda tüm parçalar aynı yöne bakacak şekilde pastala yerleştirilir. Tabii bu şekilde tek yönlü yapılan pastal verimlilikleri diğer pastallara göre daha düşük olur.

Ürünün modelinden dolayı kapaklı serim yapılmak üzere pastal hazırlanabilir. Yani pastala ürünün parçalarının sadece yarısı yerleştirilir. Yüz yüze (kapaklı) kumaş serimi yapılarak kesim yapılır ve eş parçalar elde edilmiş olur.

Kesim bıçağı kullanılarak yapılacak kesimlerde parçalar arasına belirli bir boşluk bırakılmalıdır. Bu boşluk bıçak eninden az olmamalıdır. Aksi takdirde hatasız ve kaliteli bir kesim yapmak zorlaşır. Ayrıca 90 derece dönülmesi gereken bölgelerde de bıçağın rahat dönebilmesi için boşluk bırakılmalıdır. Örneğin kavisli bir parça düz bir parçaya bitişik olarak yerleştirilirse, ya kavisli parçanın üst kavisinde bir düz bir kesim olur ya da düz parçanın kavisli parçayla birleştiği noktada bir girinti meydana gelir. Bu da hatalı bir kesime neden olur.

Ayrıca pastal hazırlanırken eksik parçanın olmaması için pastaldaki parçaların sayılması gerekir. Örneğin bir pastalda 12 adet pantolon yerleştirilmiş ise ve her biri 16 adet parçadan oluşuyorsa pastalda toplam 192 adet parçanın bulunması gerekir. Pastal planlamacısı her parçanın üzerine o parçayı tanıtan bilgiyi de kodlamalıdır.

Sipariş adedi de pastal planlamasında göz önünde bulundurulması gereken konulardan biridir. Bir sipariş alındığında doğaldır ki farklı renk, beden ve boylar istenmiş olabilir. Dolayısıyla istenen renk, beden ve boyların adedi kadar kesim yapılması için buna göre pastal planı hazırlanır. Mesela gelen siparişte 30, 32, 34 ve 36 bedenlerden sırasıyla 100, 200, 200, 100 adet isteniyorsa, hazırlanan pastal da buna göre olmalıdır. Eğer pastala 6 bedenin hepsi yerleştirilebiliyorsa 30 ve 36 bedenden 1 adet 32 ve 34 bedenden 2'ser adet olmalıdır. Ve pastal 100 kat atıldığında istenen adetler elde edilmiş olur.

#### 1.2.2.2. Serim

Pastal kâğıdı serim masasına yerleştirilerek serim yapılmadan önce pastalın iki ucundan ve ek alınacak bölgelerden masaya işaret alınır. Böylelikle kuması sererken top bitimlerinde veya kumaş hatalarının ayıklanması durumunda belirli bölgelerden serime devam etmek için işaret alınmış olur.

Serim yapılırken; pastal planının çizildiği pastal kâğıdının hangi siparişin serimi yapılacaksa ona ait olduğu mutlaka kontrol edilmeli, kat sayısı doğru hesaplanmalı, her katta eşit miktarda pay bırakılmalı, alınan eklerde kumaşların birbiri üzerine binme payları minimum oranda bırakmalıdır. Kumaşlar arasında ton farkı varsa birbirine yakın renkteki kumaş topları seçilerek serim yapılmalıdır.

Önceden elle yapılan kumaş serimi günümüzde otomatik serim makineleriyle yapılmaktadır. Serim makineleri sahip olduğu birçok özelliği itibariyle elle serime göre daha hızlı ve daha kaliteli bir pastal oluşturulmasında çok önemlidir. Serim makineleri kumaş çeşidine, taşıdığı yük miktarına, genişliklerine, yarı otomatik veya tam otomatik olma gibi özelliklere göre çeşitli kategorilere ve seçeneklere göre tercih edilebilirler.

Otomatik serim makineleri ile çalışıldığında manuel sisteme göre daha az işgücü kullanılmaktadır. Bir pastal atımında manuel sistemde en az iki kişi çalışmalıdır ve bu iki kişinin pastal atım süresi ile otomatik makine ile yapılan serim arasında en az 4 kat süre farkı bulunmaktadır. Otomatik makinede ise sadece bir kişi çalışabilir.

#### 1.2.2.3. Kesim

Pastal serimi tamamlandıktan sonra kesim işlemi baslar. Kesim işlemi el motor, hızar veya otomatik cutter vasıtasıyla olmak üzere 3 farklı şekilde yapılabilir.

Hızarla yapılacak kesimlerde önce el motorlarıyla pastal bölünür. Hızar, genelde çok hassas kesim istenen durumlarda tercih edilir. Örneğin kavisli kemeri olan pantolonlarda kemerlerin çok hassas ve doğru kesilmesi için kemerlerin yerleştirildiği bölüm pastaldan el motoru vasıtasıyla çıkarılır ve hızarda kemerler kesilir.

El motorlarıyla yapılan kesim yaygın olan bir metottur. Otomatik kesim teknolojisi çok pahalı yatırım gerektirdiği için ve bu miktarda bir yatırım yapmak istemeyen işletmeler el motorlarıyla kesim yaparlar. El motoruyla kesim yapan operatörlerin yani makastarların eğitimli olması şarttır. Çünkü el motorlarıyla hassas, kaliteli ve verimli bir kesim yapmak uzmanlık gerektirir. Kesim yapacak makastar pastala hangi bölgeden başlayacağını, önce hangi parçaları kesip çıkartması gerektiğini iyi planlamalıdır. Ayrıca kumaşın yapısı da çok önemlidir. Örneğin kadife kumaştan oluşan bir pastalı kesmek daha zordur. Çünkü kumaş katlarının kayma ihtimali daha fazladır. Pastal katının yüksekliği de çok önemlidir. Ayrıca kesim yapılırken spesifik tüm noktalar makastar tarafından iyi bilinmelidir.

Kesim yapıldıktan sonra kesilen parçaların doğru bir şekilde toplanması da çok önemlidir. Bir işin tüm parçaları aynı yerde olmalıdır. Beden veya boylar karıştırılmamalıdır. Bu karışıklığın olmaması için pastalın üzerine yapıştırılmış olan şablonlar kesimden sonra da işler eğer meto yapılacaksa metolanıncaya kadar, meto yapılmayacaksa dikim arabalarına konuluncaya kadar üzerlerinde kalmalıdır. Kesimden sonra parçaların şablona göre doğru kesilip kesilmediği kontrol edilmelidir.

Otomatik kesim yani cutter ile kesim en modern ve son teknoloji bir metottur. Bilgisayar destekli kesim de denilen bu metot, bilgisayar ortamında hazırlanan pastalın diskete aktarılması ve bu disketin cutterın bilgisayarına takılması vasıtasıyla yapılır. Disketteki şekillere göre bilgisayar kesim motoruna, buna akıllı bıçak ta denir, şekil üzerindeki çizgileri takip edecek şekilde kesim talimatını verir. Cutter ile kesimde en önemli fonksiyonlardan birisi vakumlamadır. Makine vakum yaparak pastalı kesim yapılacak bölgeye çeker ve yine bu vakum sayesinde kesimi gerçekleştirir.

Otomatik kesim yapan bir cutterde bulunan genel özellikler; maksimum hız, ivme, kesim yüksekliği, vakum kapasitesi, akıllı bıçak sistemi, genişlik kesim alanı, konveyör sistemidir. Örneğin kesim yüksekliği 30 mm, 50 mm ve 75 mm gibi seçenekler vardır. Denim pantolon kesimi yapacak bir cutterın kesim yüksekliği 75 mm olmalıdır.

El motorlarıyla yapılan kesim ile otomatik kesim makineleri ile yapılan kesim arasında kalite ve verimlilik açısından ciddi farklar bulunmaktadır. Cutter ile yapılan kesimde iki kişi kullanılır. Birisi operatör diğeri iş toplayan elemandır. Oysa aynı adette kesim yapabilmek için el motorlarıyla yapılan kesimde çok daha fazla işgücü kullanılır. Örneğin 10.000 adet kesim yapılan bir kesimhanede bir cutterin iki vardiya çalışması yeterli olabilmektedir. Oysa bu adedi el motorlarıyla kesebilmek için en az 7-8 makastar gereklidir.

Aynı şekilde otomatik serim ve kesim makinesi kullanılan bir kesimhanede 10.000 adet işin serilip, kesilip metolanması için 18 elemana ihtiyaç olduğu halde manuel sistemde bu adet 30 kişi civarındadır.

#### 1.2.2.4. Metolama ve Tasnif (Panel Kontrol)

Kesim yapıldıktan sonra kesilen işlerin dikim bölümüne hazırlanması işlemleri vardır. Bunlar metolama yani tanıtıcı etiketlerin kesilmiş olan her parçanın üzerine meto

makineleri vasıtasıyla yapıştırılmasıdır. Meto işleminden sonra parça kontrolü yani tasnif işlemi yapılır. Tasnif; her parçanın tek tek kontrol edilmesi ve eğer hata varsa o parçanın değiştirilip yerine kesilmiş olan parçanın konulması işlemidir.

#### 1.2.2.4.1. Metolama

Meto işlemi giysinin dikimi esnasında parçalarının karıştırılmadan doğru bir şekilde dikilmesi için yapılmaktadır. Aynı zamanda giysinin hangi beden ve boya ait olduğunu gösteren etiketin doğru olarak dikimi içinde gereklidir. Bir giysinin kaç tane parçası varsa hepsine aynı bilgilerin olduğu metolar yapıştırılır. Bunun dışında meto işlemi sonunda her bedenden planlanan adetlerin kesilip kesilmediği de kontrol edilir. Yani serim operatörünün kat sayısını doğru atıp atmadığı, pastal planında doğru bedenlerin istenen adette olup olmadığı kontrol edilmiş olur.

Metolama yapılırken dikimde kolaylık sağlayacak noktalardan birisi de bazı durumlarda renkli meto kullanılmasıdır. Farklı boylara farklı renkteki metolar vurulursa dikimde boy karışmalarını önlemek daha kolaylaşır.

#### 1.2.2.4.2. Tasnif

Tasnif yapmanın asıl amacı kumaş kaynaklı hataları sıfıra indirmektir. Normalde kumaş kesimden önce kumaş kontrol makinelerinde kontrol edilip hatalar metolanmaktadır. Serim esnasında da metolanmış bu hatalı bölümler operatör tarafından kesilip çıkarılmaktadır. Fakat uygulamada kumaş kontrolü yapan kişinin bazı çok küçük hataları atlamış olabileceği görüldüğünden tasnif işlemi ile görülmemiş küçük hataların da ayıklanması hedeflenmektedir.

### 1.2.3. Dikim

Giyim eşyası imali işletmelerinde maliyet, işlem süresi, kalite unsurları, eleman sayısı ve kapladığı alan itibariyle dikim bölümü önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu işletmelerde işçilerin % 80'i dikimhanede, % 20'si ise diğer bölümlerde çalışmaktadır

Dikim bölümlerinde organize olabilmek gerekli üretim sistemleri ve kalite sistemlerini uygulamak çok önemlidir. Dolayısıyla kaliteli ve verimli bir üretim yapabilmek için dikim bölümünün başlangıcı olan iş açma yani bundling bölümünden itibaren her şey, sistemli bir şekilde bir sonraki bölümün rahat çalışabilmesi için düşünülmeli ve ona göre organize edilmelidir.

#### 1.2.3.1. İş Açma (Budling)

İş açma bölümü dikim bölümünün başlangıcıdır. Çok önemli olmasının nedeni üretim planlamasına göre yapılacak islerin sıralanması, kayıt edilmesi, hazırlık bölümünün yönlendirilmesi, kesim bölümüne destek bilgi verilmesi gibi birçok işlevi olmasıdır.

İş açma bölümünün temel işlevi kesilmiş olan parçaların belirli adetlerde ayırarak dikim arabalarına yerleştirmek ve arabanın üzerine o giysi parçalarının hangi iş emrine ait olduğu, beden, boy, renk, lot ve eğer gerekliyse diğer başka bilgilerin olduğu tanıtım etiketini arabaya takmaktır. Ayrıca dikim arabalarına bayrak numarası verilmelidir. Bayrak numarası araba sisteminde çok önemlidir. Belirli renkte bayraklar 1 ile 100 arasında ardışık numaralar verilerek arabalarda belirlenen yere takılır. Bayrak renkleri dikim bantlarına göre değiştirilebilir. 4 dikim bandı var ise her bir banda farklı renkte bayrak rengi verilirse, o işletmede herkes hangi arabanın hangi banda ait olduğu bilinir ve dolayısıyla işletme içindeki karışıklık önlenmiş olur. Daha sonra arabalar belirli bir düzen içinde ve önceden belirlenen bölgelere sevk edilir. Ve açılan tüm işlerle ilgili bilgiler iş açma raporuna kaydedilir.

Eğer işletmede barkod temelli üretim takip ve verimlilik sistemleri uygulanıyorsa bu bilgiler programa girilir ve ilgili raporlar bu tip paket programlardan alınabilir. İş açmada da her arabanın barkodu çıkarılarak araba üzerine takılır, dolayısıyla her bir operasyon yapıldığında operatör barkodu okutur. Bu bilgiler ışığında operatörün verimliliği, o operasyonu kimin yaptığı, ne zaman yaptığı, hangi bantta yapıldığı vb. birçok bilgi programa kaydedilmiş olur. Bu bilgiler ışığında istenilen tarzda raporlar oluşturularak üretim yönlendirip kontrol edilebilir.

#### 1.2.3.2. Hazırlık

Hazırlık bölümünde temel amaç bağımsız küçük parçaların hazırlanması ve montaj hattında temel operasyonların daha verimli ve düzenli olarak yapılmasını sağlamaktır. Aslında hazırlık bölümü iki farklı şekilde yapılabilir. Bant sistemine göre hazırlık bölümü bağımsız parçaların hazırlığı ve ön ve arka hazırlık şeklinde ayrılabilir. Burada bahsedeceğimiz hazırlık bağımsız parçaların hazırlanarak montaj öncesi bazı operasyonların tamamlanıp öyle banda verilmesi seklindedir.

Dikim bantlarının yapısına göre farklı hazırlık birimleri oluşturulabilir. Örneğin pantolon üretiminde genel olarak dikim bantları iki şekilde olur. Ön beden işlemlerinin ve arka beden işlemlerinin ayrıldığı bantlarda ön hazırlık ve arka hazırlık bölümü ayrı olur ve yan çatma operasyonundan sonraki bölüme montaj hattı denilir.

Diğer bir bant seklinde ise ön, arka ve diğer montaj işlemlerinin hepsi aynı bantta yapılır. Aslında bant seklinin nasıl olacağı binanın kısıtlarına göre de belirlenir. Eğer üretim alanı uygunsa ön ve arka işlemler ayrı şekilde ayrı arabalarda devam eder ve yan çatma işleminde bu arabalar eşleştirilerek montaj hattına verilir.

Binanın yapısı müsait değilse yani yeterli alan yoksa tüm parçalar bir arabaya konulur ve zig-zag bant yapısı veya U bant yapısı kullanılır. Böylelikle tek araba ile daha az alan kullanılarak dikim bandı oluşturulur.

#### 1.2.3.3. Montaj

Montaj hattı yani dikim bantları denilen bölümde hazırlığı yapılmış bağımsız parçaların ana parçalarla birleştirildiği ve giysinin tüm parçalarının birleştirileceği bölümdür. Dikim bantlarında ön ve arka beden parçalarıyla birlikte diğer tüm bağımsız parçalar belirli bir plan ve sıra çerçevesinde modele uygun olarak birleştirilir. Esas amaç numune ve dikim talimatına uygun şekilde dikimi yapılacak olan numuneye benzeyen giysiler üretmektir. Yani çalışılan ürüne göre dikim bantları şekillenir. Genelde dikim bantları iki şekilde yerleştirilir. Ön ve arka operasyonlarının ayrıldığı ve yan çatma operasyonunda birleşip montaj hattına giren büyük bant seklinin yanı sıra, ön, arka ve diğer montaj işlemlerinin yapıldığı esnek bant şekilleri vardır. Aslında hangi bant seklinin kullanılacağı daha çok sipariş yapısına bağlıdır. Ön, arka bölümlerinin ayrı olduğu bant tipi büyük bant olarak bilinir ve çok yüksek adette ve tek tip model üretimine uygun olan bantlardır.

Dikim bantlarının yapısı ve şekli kadar önemli olan konulardan birisi de kullanılan makine özellikleridir. Günümüzde makine teknolojisi çok ilerlemiş durumdadır. Birçok operasyon için özel otomat makineler üretilmiştir. Otomat olmayan makinelere ise üretimde verimliliği ve kaliteyi artırıcı birçok özellik eklenmiştir. Birçok makineye elektronik özellikler eklenmiştir. Düz makineler iplik kesmeli, yüksek devirli özelliklere sahip olmuştur. Aynı şekilde overlok ve diğer birçok makinelere iplik kesmeli olmasının yanı sıra çeşitli ek ekipmanlar eklenmiştir. Overlok ve düz makinelerde transportlu makine çeşitleri üretilmiştir.

Örneğin pantolon üretiminde kullanılan dikiş makineleri ve otomatlar ilgili en son teknolojik özelliklerle ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

**Elektronik düz dikiş makinesi;** Elektronik stop motorlu, otomatik iplik kesme, başlangıç ve sonunda zigzag, iğne alt üst stoplama, iplik tokatlama sistemi, otomatik ayak kaldırma, büyük mekikli modeller, iğne transportlu modeller, yağsız kafa modelleri, mikro yağlama sistemli, direkt drive modelleri, 5000 dev/dak,

**Bıçaklı düz dikiş makinesi;** İğne transportlu, panelli, 4500 dev/dak, 5 mm kadar dikiş boyu, 4/10 mm ayak kaldırma yüksekliği, 3,2 mm/ 6,4 mm iğne ile bıçak arası mesafesi,

**Çift iğne makineleri;** Otomatik iplik kesicili, iğne transportlu, büyük ve küçük mekikli seçenekleri, iptalli ve iptalsiz seçenekleri, 3000 dev/dak makine hızı,

**Overlok makineleri;** Alt ve üst transportlu, 3 iplik, 4 iplik, 5 iplik makineleri, fotoselli, havalı yatay ve dikey iplik kesicili, ön çekişli, 9000 dev/dak makine hızı,

**Bilgisayar kontrollü elektronik dikiş otomatları;** Arka cep süs dikişleri, cırt dikme, deri etiket dikme gibi operasyonlara kullanılan makineler, 33 ayrı dikiş programı, 160*250 mm dikiş alanı, servo direct- drive motorlu makine,

**Cep takma otomatı;** 5 cep pantolonların arka cebinin takılmasında kullanılır. Programlama üniteli, panelli dijital göstergeli, büyük çaganozlu, servo motorlu, otomatik yağlamalı, seri kalıp değiştirme olanağı, sabit kafa pnömatik kalıp değiştirmeli, otomatik istiflemeli, dikiş esnasında kumasın kaymaması için vakum üniteli, ve pens tutuculu, 4.000 dev/dak yüksek devirli, 24*25 cm ebatlarında cep dikme özelliği,

**Köprü takma otomatı;** 2000 dev/dak hızında, 9-19 mm köprü genişliği ve 48-78 mm köprü uzunluğu, 28-36-42 vuruş özellikli, 1350-1500 adet/9 saat kapasiteli,

**Fleto otomatları;** Pens gerdiricili, otomatik bıçak boyu ayarlamalı, iğne aralığı 8-20 mm, otomatik iplik kesicili, cep torbası tutuculu, havalı temizleme tabancalı, dijital gösterge panolu, otomatik yağlama sistemli, 10 değişik program hafızalı, kapak ve fleto beslemeli,

Bunların dışında kilit dikiş düğme makineleri, ilik otomatları, kollu makineleri, cep karşılığı dikmek için reçme makineleri, paça kıvırma makineleri pantolon üretiminde kullanılmaktadır.

Dikim bölümde manuel ve otomatlı sistemler karşılaştırıldığında otomatlı sistemlerin yapılan operasyona göre manuel sistemlere göre ciddi verimlik ve kalite farklarının olduğu görülür. Örnegin bir arka cep takma operasyonunun otomat ile yapılması ile bu operasyonun manuel yapılmasını karşılaştırıldığında otomatta bir kişi çalışarak 9 saatte 1200 adet cep takabilmektedir. Manuel sistemde 1200 adet cep takabilmek için; 1 çizimci, 1 ütücü, 2 cep takmacı, 2 cep gaze dikiş yapan ve 1 kişide punteriz operasyonu için kullanılır. Toplam 7 kişi 1200 adet cep takabilmektedir.

Aşağıda İşletme Mühendisi Talat YIDIZ tarafından hazırlanan “Pantolon Üretiminde Modern Teknolojiler ve Üretim Teknikleri” adlı tez çalışması sırasında elde edilen 2006 yılı verilerine örnek olması bakımından yer verilmiştir.

5 Cepli Pantolon Üretiminde, Otomatlı ve Manuel Montaj Hattının Karşılaştırılması;

| Otomatlı Operasyon | Otomatlı Standart Süre(dk) | Otomatlı Eleman Sayısı (kişi) | Manuel Operasyon | Manuel Standart Süre(dk) | Manuel Eleman Sayısı (kişi) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arka cep ağzı | 0,05 | 0,10 | Arka cep Ağzı | 0,10 | 0,20 |
| Arka cep süs dikişi | 0,35 | 1 | Arka cep süs dikiş çizimi | 0,20 | 0,5 |
| - | - | - | Arka cep süs dikişi | 0,80 | 2 |
| - | - | - | Arka cep ütü | 0,35 | 1 |
| - | - | - | Arka cep yeri çizim | 0,35 | 1 |
| Arka cep takma | 0,35 | 1,5 | Arka cep takma | 0,60 | 2 |
| - | - | - | Arka cep gaze | 0,40 | 1 |
| - | - | - | Arka cep punteriz | 0,20 | 0,5 |
| Arka conta kollu | 0,35 | 1 | Arka conta kollu | 0,40 | 1 |
| Arka ağ kollu | 0,35 | 1 | Arka ağ kollu | 0,35 | 1 |
| Arka beden 3 iplik | 0,30 | 1 | Arka beden 3 iplik | 0,35 | 1 |
| Ön beden 3 İplik | 0.30 | 1 | Ön beden 3 iplik | 0.35 | 1 |
| Çakmak cep agzı ç.i | 0,05 | 0,1 | Çakmak cep agzı ç.i | 0,10 | 0,2 |
| - | - | - | Çakmak cep ütü | 0,25 | 0,5 |
| Çakmak cep takma | 0,30 | 1 | Çakmak cep takma | 0,30 | 1 |
| Karşılık takma | 0,35 | 1 | Karşılık takma | 0,35 | 1 |
| Yan cep takma | 0,35 | 1 | Yan cep takma | 0,35 | 1 |
| Yan cep ağzı çift iğne | 0,40 | 1 | Yan cep ağzı çift iğne | 0,40 | 1 |
| Yan cep torba kapama | 0,30 | 1 | Yan cep torba kapama | 0,30 | 1 |
| Üst ve yan | 0,35 | 1 | Üst ve yan | 0,35 | 1 |
| Ön pat kıvırma | 0,20 | 0,5 | Ön pat kıvırma | 0,20 | 0,5 |
| - | - | - | Pat ilik yeri çizimi | 0,20 | 0,5 |
| Pata ilik | 0,20 | 0,5 | Pata ilik | 0,20 | 0,5 |
| İlikli pat takma | 0,30 | 1 | İlikli pat takma | 0,30 | 1 |
| Ön beden birleştirme | 0,35 | 1 | Ön beden birleştirme | 0,35 | 1 |
| Ön bağlama | 0,30 | 1 | Ön bağlama | 0,30 | 1 |
| İç ağ kollu | 0,65 | 2 | İç ağ kollu | 0,65 | 2 |
| Yan çatma | 0,35 | 2 | Yan çatma | 0,55 | 2 |
| Yan yarım çıma | 0,35 | 1 | Yan yarım çıma | 0,35 | 1 |
| Kemer takma | 0,30 | 1 | Kemer takma | 0,30 | 1 |
| Kemer uç kapama | 0,55 | 2 | Kemer uç kapama | 0,55 | 2 |
| - | - | - | Köprü kesme | 0,20 | 0,5 |
| - | - | - | Köprü yeri işaret | 0,30 | 1 |
| Köprü takma | 0,40 | 1 | Köprü takma | 0,90 | 2 |
| Paça kıvırma | 0,35 | 1 | Paça kıvırma | 0,40 | 1 |
| Deri etiket dikme | 0,25 | 0,5 | Deri etiket dikme | 0,40 | 1 |
| **Toplam** | **9 dk.** | **27 kişi** | **Toplam** | **13 dk.** | **37 kişi** |
| *İşletme Mühendisi Talat YIDIZ tarafından hazırlanan "Pantolon Üretiminde Modern Teknolojiler ve Üretim Teknikleri" adlı tez çalışması sırasında elde edilen verilerdir -2006* | | | | | |

#### 1.2.3.4. Teknik Mühendislik

Teknik mühendislik bölümü işletme genelinde teknik organizasyondan sorumlu olan bölümdür. Aynı zamanda endüstri mühendisliği bölümü de denilmektedir.

Amacı işletmenin verimliliğini arttırmak ve kaliteli üretim yapabilmek için teknik alt yapıyı oluşturmak ve uygulanmasını sağlamaktır. Planlama yapılması, kapasitelerin çıkarılması, standart zamanların belirlenmesi, üretimde işgücü organizasyonunun yapılması, model operasyonlarının çıkarılması, bu operasyonlara ve kapasiteye göre bant planlarının oluşturulması, zaman etütlerinin alınması, verimlilik hesaplarının yapılarak günlük, haftalık ve aylık olarak yayınlanması, prim sistemlerinin kurulması, makine ihtiyaçlarının belirlenmesi başlıca görevleri arasındadır.

Ülke ekonomisinde önemli yer tutan hazır giyim sektörünün ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış çeşitli yazlımlar vardır. Direk bu sektöre yönelik olarak hazırlan bu yazılımlar sayesinde işletmeler geniş raporlama olanağına sahip bulunmaktadır. Satış-Pazarlama, Numune, Planlama, Satınalma, Hammadde, Stok, Kesimhane, Dikimhane, Kalite Kontrol, Sevkiyat Bölümlerinin bütün bilgi akışı elektronik ortamda gerçekleştirilebilmekte, getirdiği teknikler ile işletmenin standardizasyonunu sağlanmaktadır. Ayrıca, bu tür programlar zaman, maliyet, performans ve kalite yönetim faktörlerini bir araya getirmektedir. Bu tip yazılımları kullanan işletmelerde denetim yapılması halinde bu yazılım programlarından alınan raporların kullanılması mümkün olabilecektir.

##### 1.2.3.4.1. Bant Planlaması

Planlamada olan bir modelin kesimi yapıldığında teknik mühendislik departmanı o modeli inceler. Modelin detaylı olarak tüm operasyonlarını çıkarır. Model banda girmeden önce bant şefi bir adet numune diker. Bant şefi numune dikerken bu bölümden bir kişi model dikimine refakat eder ve operasyonları tekrar kontrol etmiş olur. Aynı zamanda tahmini standart süreleri de belirler. Çıkarılan standart sürelere ve eleman sayısına göre kapasite planını yapar. Bu kapasite ihtiyacına göre ise makine ihtiyaçları belirlenir. Daha sonra hangi elemanın hangi operasyonu yapacağını, hangi operasyonda kaç kişi çalışması gerektiğini plan üzerinde çizerek bant şefine verir. Bundan sonraki aşama ise uygulama sürecinin kontrol edilmesidir. O modele göre bant kurulurken tekrar zaman etütleri alınır. Her operasyonda operatörün kullanacağı metotlar gösterilir. Bant kurulumu tamamlandıktan sonra verimlilik ölçümleri yapılarak gerekli düzeltmeler için bant şefiyle beraber hareket edilir. Bundan sonraki aşamada ise verimlilik raporlarıyla her gün takip yapılır.

Verimlilik sonuçlarına göre prim hesaplaması yapılır. Farklı prim sistemleri olmakla beraber en çok uygulanan sistemlerden biri, parça başı için verilen prim diğeri dakika bazlı prim sistemidir.

Parça başı sistemde belirli bir adedin üzerinde yapılan her bir adet için ekstra bir ücret belirlenir ve çalışan fazla yaptığı her adet için gelir elde eder.

Dakika bazlı prim sisteminde ise limit dakika belirlenir. Elemanın gerçek çalışma süresi limit dakikadan ne kadar fazla ise her bir dakika için o elemanın dakika ücreti çarpılarak günlük primi hesaplanır. Örneğin; operasyon süresi 1 dakika olsun. Günlük operatörün yaptığı adet 400 adet. Prim için limit 350 dakika olsun. Elemanın dakika ücreti ise 1 birim olsun. Kazanacağı prim= (400-350)*1 birim= 50 birim günlük prim kazanır.

### 1.2.4. Son İşlemler

Son işlemler giyim eşyası üretim işletmesinde son üretim bölümüdür. İlik düğme, çıt çıt ve daha sonra ütü, pres, son kontrol, paketleme ve sevkiyat bölümlerinden oluşur. Diğer bir tanımla son işlemler, ürünün mağazada satışa hazır hale getirildiği bölümdür.

#### 1.2.4.1. Yıkama Sonrası İşlemler ve Sevkiyat

Son işlemlerde ilk bölüm ilik ve düğme bölümüdür. Bu bölümde ürünün varsa ilikleri açılır ve düğmeleri dikilir. Daha sonra ütü ve pres bölümü vardır. Müşteri isteğine göre ürüne ütü yapılır. Çizgi ütü, boru ütü gibi ütü biçimleri vardır.

Ütü bölümünden sonra son kontrol bölümü gelir. Son kontrolde kontrolcüler üründe defo, tamir veya leke olup olmadığına bakarlar ve buldukları hataları düzelttirdikten sonra paket bölümüne verirler. Düzeltilemeyecek hata varsa bunlar ikinci kaliteye ayrılırlar.

Paket bölümünde ürünün katlanması, poşetlemesi ve kartlarının takılması işlemleri yapılır. Poşetlenen ve kartları takılan ürünler kolilere konularak sevkiyat bölümüne verilirler.

Sevkiyat bölümünde koliler sayılarak kapatılır ve paletlere konularak yükleme yerine çekilirler.

Son işlemlerde kullanılan makineler, tam otomatik ilik, yarı otomatik düğme, otomatik rivet ve çakma düğme, ürün şişirmeleri, presler, kılçık makineleri ve poşetleme makineleri gibi makinelerdir. Modern teknoloji ürünü olan bu makineler üretimde kalite ve verimlilikte çok ciddi faydalar sağlamaktadır.

Son işlemlerde kullanılan ilik, düğme, rivet otomatları ve şişirme ve pres makineleri özellikle kalite ve verimlilik açısından rekabet avantajları sağlamaktadır. Örneğin 5 adet riveti manuel sistemde 6 kişi kullanarak 2000 adet yapıldığı halde otomat ile 1 kişi bu adedi yapabilmektedir.

# V. BÖLÜM
# ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI

## 1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" başlıklı 17 nci maddesinde "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

…

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…",

5510 sayılı Kanunun;

"Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi" başlıklı 59 uncu maddesinde "Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…",

"Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma" başlıklı 85 inci maddesinde "İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.",

"Prim belgeleri ve işyeri kayıtları" başlıklı 86 ncı maddesinde "İşveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b) 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

Gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca resen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim

borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88. ve 89. maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

…",

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri" başlıklı 7 nci maddesinde, yukarıda yer verilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" başlıklı 17 nci maddesine aynen yer verilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 13 üncü maddesinde "Müfettişler Başkan adına;

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…

f) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g) Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ) İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h) Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı) Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i) İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j) Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…

p) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

Görev ve yetkilerini haizdirler"

Hükmü ile Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır.

# VI. BÖLÜM
# ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

## 1. Asgarî İşçilik İncelemesinin Yöntem ve Aşamaları

### 1.1. Asgari İşçilik İncelemelerinde Yöntem

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinde "İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır."

Hükmü yer almaktadır.

Yapılan düzenleme ile sigortasız işçi çalıştırma, prime esas kazancın ve prim ödeme gün sayılarının noksan gösterilmesi durumlarında daha etkin bir denetimin gerçekleştirilmesi amacıyla, Müfettişlere "kanunda öngörülen koşullarda" ve "kanununda belirtilen yöntemleri" kullanarak bir işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarını tespit etme yetkisi verilmiştir.

Kanunda Öngörülen Koşullar; İşveren tarafından işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunulmasıdır.

Kanunda Belirtilen Yöntemler ise;

- ✓ Yapılan işin niteliği,
- ✓ Bünyesinde kullanılan teknoloji,
- ✓ İşyerinin büyüklüğü,
- ✓ Benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı,
- ✓ İlgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşünün alınması

Olarak sıralanmış, ancak; bu sıralama gibi unsurlar ibaresi kullanılarak sona erdirilmiştir.

Maddede yer alan "gibi unsurlar" ibaresi ile Müfettişlerin maddede sayılanlarla bağlı kalmayıp, diğer benzer unsurları da göz önünde bulundurabileceği, diğer bir ifade ile dikkate alınacak unsurların sayılı ve sınırlı olmadığını belirtilmiştir.

Müfettişler, görev olarak verilen işle ilgili çalışmaları sırasında, Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin olarak asgari işçilik miktarının tespitinde yemin hariç her türlü delili kullanabilmektedir.

### 1.2. Asgari İşçilik İncelemesinin Aşamaları

✓ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi Kayıtlarının İncelenmesi,

- İşyeri Dosyasının İncelenmesi,
- Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Eklerinin İncelenmesi,

✓ Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Bilgi ve Belge İstenilmesi ile Bu Bilgi ve Belgelerin Kurumumuz Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi (Müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde),

✓ İşyeri Mahallinde Yapılacak İşlemler (Müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde),

- Yerel Denetim Tutanaklarının Düzenlenmesi
- Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi
- İş Etüdüne Yönelik Gözlem Formlarının Oluşturulması
- Beyanların Alınması

✓ İşyerine Ait Yasal Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

- Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterlerin İncelenmesi,
- Ücret Ödeme Belgeleri ile İncelenen Sektör Mevzuatı Gereği Düzenlenmesi Zorunlu Bulunan Diğer Belgelerin İncelenmesi,

✓ İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Sonucu Elde Edilen Bilgi ve Belgelerin Kurumumuz Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi,

- İncelenen İşyerinin Kurumumuz Açısından Tescil İşlemleri,
- Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri,
- Çalışanlarla İlgili Kuruma Bildirilmesi Gereken Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler,

✓ Kurumumuza Bildirilmesi Gereken Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Yöntemin Belirlenmesi,

- Yapılan İşin Niteliği,
- Bünyesinde Kullanılan Teknoloji,
- İşyerinin Büyüklüğü,
- Benzer - Emsal İşletmeler,
- Meslek veya Kamu Kuruluşlarının Görüşü,
- Veya Müfettiş Tarafından Uygun Görülen Benzer Unsurlar

✓ Belirlenen asgari işçilik yöntem veya yöntemleri ile aylık olarak işveren tarafından bildirilmesi gereken sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının ortaya konulması,

✓ İşveren tarafından bildirilmesi gereken sigortalı sayısı, çalışma süresi veya prime esas kazanç tutarları ile İşveren tarafından bildirilen sigortalı sayısı, çalışma süresi veya

prime esas kazanç tutarlarının fiilen, kayden ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgilerden hareketle hizmet tespitleri sonucunda tespit edilen ve aynı raporda istenecek olan sigortalı sayısı, çalışma süresi veya prime esas kazanç tutarları da dikkate alınarak değerlendirilmesi,

- ✓ Diğer Tespitler,
- ✓ Ve Raporlama

Aşamaları yerine getirilecektir.

### 1.2.1. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Merkezi Kayıtlarının İncelenmesi

Dış Giyim Eşyaları İmali işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyası ve aylık prim ve hizmet belgelerinden;

- ✓ İşyerinin hangi gerçek veya tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı,
- ✓ İşyeri sicil numarası, işyerinde yapıldığı beyan edilen işin niteliği ile Kurum tarafından verilen işkolu kodunun uygun olup olmadığı,
- ✓ İşyerinde son olarak çalıştırılan sigortalı sayısı,
- ✓ İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında dikkate değer nitelikte azalıp çoğalma olup olmadığı,
- ✓ İnceleme dönemi aylarında işveren tarafından Kuruma bildirimi yapılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı, bildirilen P.E.K. tutarları,
- ✓ İşveren tarafından bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilmiş ise ara verilme süresi ve nedenleri,
- ✓ İşyerinde daha önce yerel denetim yapılıp yapılmadığı, yerel denetim yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların ad-soyadları, işe giriş tarihleri, aldıkları ücretlerin brüt tutarları,
- ✓ İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,
- ✓ İşyerinin adresinde değişiklik olup olmadığı,
- ✓ İşyeri işverenliğinde değişiklik olup olmadığı,
- ✓ İnceleme döneminde eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,
- ✓ İşyerinde daha önce yapılan incelemelerle ilgili düzenlenen Müfettiş raporlarının bulunup bulunmadığı, raporlarının gereğinin yapılıp yapılmadığı,

Gibi hususlar tespit edilmeli ve Müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde ilgili belgelerin birer örnekleri alınmalıdır.

İşyeri dosyasından tespit edilen ve yukarıda yer verilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-01) yer verilmeli ve düzenlenen inceleme belgesi Asgari İşçilik İnceleme Raporu ekine alınmalıdır.

### 1.2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Bilgi ve Belge İstenilmesi ile Bu Belgelerden Tespit Edilebilecek Hususlar

Dış giyim eşyaları imali işyerlerinin açılması, faaliyette bulunulması, kapanması ile ilgili birtakım hususlar, bazı kanunlar ve bu kanunlar gereğince yayımlanan yönetmeliklerde düzenlenmiştir.

Bu kanun ve yönetmeliklerin bazıları aşağıda sıralanmıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

5272 sayılı Belediye Kanunu,

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,

5590 sayılı "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Ticaret Borsaları" ve "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları" ve "Ticaret Borsaları" Birliği Kanunu,

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu,

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,

10/08/20005 tarihli ve 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik,

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfedarasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği vb.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince Belediye Başkanlıklarından işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile 1. sınıf gayri sıhhi müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izni, Kimlik Bildirme Kanunun gereğince kolluk kuvvetlerinden kimlik bildirim belgeleri, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince İl Sağlık Müdürlüklerinden sağlık raporları, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince kapasite raporları meslek veya kamu kuruluşlarından istenilebilecek belgeler arasında yer almakla birlikte bu belgelerin ve bu belgelerin alınabilmesi için işyeri yetkilileri tarafından ilgili kurumlara verilen belgelerin, işyerinden de temini mümkün olabilecektir.

Dış giyim eşyaları imali işyerlerinde çalıştırılması gereken asgari personel sayısı ve niteliğine ilişkin bir düzenleme ise ne yazık ki bulunmamaktadır.

**1.2.2.1. İşyerlerinin Niteliği ve Kapasite ile İlgili Düzenlenmeler**

**1.2.2.1.1. Kapasitenin Tanımı ve Türleri**

**1.2.2.1.1.1. Tanımı**

Kapasite, bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu öğelerin üretme yeteneklerini kullanarak, elde edebileceği istenen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır. Kapasite genel anlamda, bir üretim oranı veya belirli bir zaman içindeki üretim miktarı olarak da tanımlanır.

**1.2.2.1.1.2. Kapasite Türleri**

Kapasite türleri miktar açısından; kuramsal kapasite, kullanılabilir kapasite, kullanılan kapasite ve atıl kapasite olarak ayrılabilir.

**1.2.2.1.1.1.1. Kurumsal (Maksimum) Kapasite**

Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içinde sahip olduğu üretim öğelerinin üretme yeteneklerini tam kullanması halinde elde edebileceği istenilen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır.

Kuramsal kapasite soyut bir kavram olup, ulaşılması oldukça güçtür. Kuramsal kapasite belirlenirken arıza, duraklama, gecikme bakım-onarım gibi nedenlerle üretimde bir kesilmenin olmayacağı, üretim zamanının toplamından yararlanılacağı kabul edilir.

**1.2.2.1.1.1.2. Kullanılabilir (Normal/Pratik) Kapasite**

Bir işletmenin, belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu üretim öğelerinden bekleme,

gecikme, bakım-onarım vb. nedenlerle oluşan yada oluşabilecek üretim kesilmeleri düşüldükten sonra kalan üretim yeteneğinin tam kullanımı ile elde edebileceği istenilen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır.

**1.2.2.1.1.1.3. Kullanılan (Gerçek / Fiili) Kapasite**

Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu üretim öğelerinden belirli oranlarda paylar düşüldükten sonra kalan üretim yeteneğinin tam kullanılması sonucu istenilen nitelikte elde edilen mal ve hizmet miktarıdır.

**1.2.2.1.1.1.3.4. Atıl (Aylak /Boş) Kapasite**

Kullanılabilir kapasite ile kullanılan kapasite arasındaki farka "atıl kapasite" denir. Bir başka deyişle, atıl kapasite; piyasa koşulları, kar marjının düşmesi gibi nedenlerle kullanılabilir kapasitenin yararlanılmayan bölümü olup, teknik bakımdan elde edilebilir üretim ile elde edilen üretim arasındaki farktır.

**1.2.2.1.2. Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi**

Kapasite raporları, işverenlerin bağlı oldukları meslek kuruluşları (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından düzenlenmektedir. Birlik ve odalar, kapasite raporu tanzim ve tasdiki ile ilgili çalışmalarda bulunacak mühendis veya teknik elemanları sözleşmelere dayalı olarak istihdam etmek zorundadırlar.

**1.2.2.1.2.1. TESK Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi**

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa tabi işyerlerine ait teknik bilgileri içeren kapasite raporları Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna bağlı odalar tarafından düzenlenir.

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan belgeye Kapasite raporu (İşyeri durum belgesi) denir. (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4)

Kapasite raporu, esnaf ve sanatkârların kayıtlı bulundukları, esnaf ve sanatkârlar odaları tarafından tanzim edilir.

Kapasite raporu, geçerlilik süresinin sona ermesi, işyerinin, Makine ve Tesisat, Yıllık Üretim Kapasitesi, Kapasite Hesabı, Yıllık Tüketim Kapasitesi verilerinde değişiklik olması halinde yenilenir. (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 13)

**1.2.2.1.2.2. TOBB Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi**

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve bu Kanuna göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. (TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu 5174 sy. Kanun, Madde 9)

Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek odaların görevleri arasındadır. (TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu 5174 sy. Kanun, Madde 12)

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu, 5174 sayılı TOBB Kanunu, 28/5/1975 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Oda Muamelat Yönetmeliği, (Madde 41) İthalat ve ihracat yönetmelikleri, 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri Teşviklerle ilgili Tebliğler vb. uyarınca Kapasite Raporu Tanzimi zorunlu kılınmıştır.

Odalar, çalışma alanlarında bulunan sınaî işletmelerin kapasitelerini tespit eder ve bu işletmelerin üretim gücünü gösteren kapasite raporlarını düzenler. Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayiciler için kapasite raporları sanayi odasınca düzenlenir. Ancak, sanayi odasına

kaydolma zorunluluğu bulunmayanların kapasite raporları ticaret odasınca düzenlenir.

Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınaî işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki odaca yapılır.

Odaların çalışma alanlarında bulunan bütün sınaî işletmeler kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdür.

Kapasite raporları; tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için düzenlenir. 5174 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca sanayici sayılmayanlar için kapasite raporu düzenlenmez.

Kapasite raporları onay tarihinden itibaren azami üç yıl geçerlidir.

Kapasite tespiti yapılırken tesisin günde "8 saat", yılda "300 gün" çalıştığı kabul edilir. Üretim kapasitesi ile ham ve yardımcı madde ihtiyaçları bu esasa göre hesaplanır. Teknolojik sebeplerden ötürü kesintisiz çalışma zorunluluğu bulunan tesislerde, bu husus belirtilerek, günde "24 saat" üzerinden kapasite tespiti yapılır. "300 günün" üzerinde çalışma zorunluluğu olan bir kısım tesislerde bu zorunluluk belirtilerek kapasite tespiti yapılabilir. Ancak bu tesislerin, tamir ve bakım için zorunlu duraklamaları da göz önüne alınmalıdır.

Kapasite, aşağıdaki yöntemlere göre tespit edilir.

1) Kapasite tespiti için kriter mevcut ise, bu kriterler dikkate alınarak üretim ham ve yardımcı madde kapasiteleri hesaplanır.

2) Tespit edilmiş bir kriter mevcut değilse;

Üretimin çeşitli safhalarında (bu safha genellikle inceleme konusu işyerleri için dikim bölümüdür) kronometre yöntemiyle darboğaz araştırması yapılarak kapasite tespit edilir.

Yukarıda belirtilen durumlara uymayan hallerde son yılın (şayet varsa son üç yılın) fiili üretim ve sarfiyatı esas alınır ve eksperin uygun bulduğu bir gelişme payı ilavesiyle bir tespit yapılabilir. Ancak bu gelişme payı hiçbir zaman % 25'i geçmemelidir.

***3) Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenemez.***

4) Aynı çatı altında birden fazla firmaya ait işyeri mevcut ise ve her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenmesi talep edildiğinde, makine ve tesisatın bina içinde birden fazla işyeri olduğu görüntüsünü vermesi, muhasebe ve işçi kayıtlarının farklı olmasına dikkat edilmesi gerekir.

5) Aynı firmanın farklı yerlerde işyerleri bulunduğu takdirde her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekir.

6) Komple sınaî tesislerin bir bölümünün kiraya verilmesi halinde, kiralayan firmalara veya taşeron firmalara kapasite raporu düzenlenmez. (TOBB Kapasite Raporu Düzenleme Kitabı)

**1.2.2.1.2.3. TSE Tarafından Kalite Yönetim Sistem Belgesi Düzenlenmesi**

Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen "Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek" görevini yerine getirirken standardizasyonun yanı sıra kalite konusuna da çalışmalar yürütmektedir. Günümüz ekonomik ve teknolojik gelişmeleri ve Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında Türk Standardları Enstitüsü TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim ve TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetimi Belgelendirme hizmetlerini de yürütmektedir.

TSE Sistem Belgelendirme Başvuru Formlarında Belgelendirmeye esas faaliyetlerde, varsa tesis/şube/bölge dahil toplam çalışan sayısı ile düzenli olarak vardiyalı çalışma var ise vardiya sayısı ve vardiyalarda çalışan sayısı bilgilerine yer verildiği görülmektedir.

Kalite Yönetim Sistem Belgesinin alınabilmesi ve devamı için TSE tarafından belirli dokümanların düzenlenmesi, dağıtılması ve muhafazası zorunluluğu vardır. Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonunda kullanılan Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, süreç akış şemaları, prosedür, plan, talimat, liste, form, dış kaynaklı doküman listeleri vb. dokümanlar aracılığıyla müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde işletmede üretilen ürünlerin, bu ürünlerin üretim aşamalarının, işyerinde çalışan personellerin görev tanımlarının, üretilen ve satışa sunulan ürün miktarlarının tespiti de mümkün olabilecektir.

#### 1.2.2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi

İncelemeyi yapacak Müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde, işverenler tarafından meslek veya kamu kuruluşlarına verilen ve ya bu kuruluşlarca işyeriyle ilgili olarak düzenlenerek işverenlere verilen kayıt ve belgeleri, bu meslek veya kamu kuruluşları nezdinde bizzat inceleyebileceği gibi, bu kayıt ve belgelerin birer örneklerini çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

#### 1.2.2.3. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerden Tespit Edilebilecek Bilgiler

Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Temin Edilecek Kayıt ve Belgeler;

İşyeri sahibinin adı-soyadı, işyerinin unvanı, faaliyet konusu, işyeri adresleri, çalışma izninin veriliş tarihi, üretimi yapılan ürünler ve bu ürünlerin üretim şekli, aşamaları,

İşyerinin oda kayıt bilgileri, adresleri, işyeri kullanım alanı, sermaye ve kıymet durumu, personel durumu, makine ve tesisat durumu, yıllık üretim ve tüketim kapasiteleri,

Çalışanlara işyerindeki görev ve unvanlarına göre yapılacak ücret ve diğer ödemelerle ilgili hususlar (fazla mesai, ücret, kıdem, ihbar, ölüm yardımı vb.), çalışma süreleri, işçilerin ücretleri, tek vardiyada çalıştırılması gereken işçi sayısı,

İşyerinde çalıştırılan kişilerin kimlik bilgileri, işyerindeki görevleri, işyerinde çalışmaya başladıkları tarihlerin,

Tespitine yönelik olarak incelenebilecek belgelerdir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından istenebilecek bilgi yada belgelerden tespit edilen bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin ve de işyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi ve işyeri mahallinde yapılan denetimler sonucunda tespit edilen bilgilerin çapraz kontrolü yapılmalıdır. Ancak kamu kurum yada kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi yada belgelerin içerikleri irdelenmeli, değerlendirilebilecek nitelikte olanlar dikkate alınmalıdır.

#### 1.2.2.4. İşyerinde Çalıştırılması Gereken Asgari Personel Sayısına, Çalışma Süresine ve Ücretin Tespitine Yönelik Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Doğrudan Bilgi İstenilmesi

İşyeri kayıt ve belgeleri, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen belgeler, işyerinde mahallinde yapılan fiili durumun tespitine yönelik yapılan incelemeler sonucunda, *Müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde Meslek veya Kamu Kuruluşlarından işyerinde çalıştırılması gereken asgari personel sayısı, çalışma süresi ve ücretin tespitine yönelik* ***doğrudan bilgi istenilmesi*** *de mümkündür.*

Ancak, ***doğrudan işyerinde çalıştırılması gereken asgari personel sayısı, çalışma süresi ve ücretin tespitine yönelik bilgi istem yazılarında, işveren gerçek veya tüzel kişiliğinin ismine veya unvanına yer verilmemesinin*** daha doğru olacağı meslek odaları veya birliklerin genel görüşüdür.

İşyerinde çalıştırılması gereken asgari personel sayısının, çalışma süresinin ve ücretin tespitine yönelik meslek veya kamu kuruluşlarına yazılacak bilgi isteme yazılarında; yapılan incelemenin yasal dayanağı, inceleme dönemi, yapılan incelemeler sonucu tespit edilen işyerinin üretim kapasitesi, üretim aşamaları, üretim araçları, araçların kapasitesi, kullanılan teknolojinin büyüklüğü, girdi miktarları, fiili üretim miktarları, işyerinin çalışma sistemi, işyerinde çalışanlara ödenen en az-en çok ücretler, denetim sırasında işyerinde bulunan işçi sayısı, inceleme döneminde üretim faaliyetine ara verilip verilmediği, faaliyetin herhangi bir nedenle durup durmadığı, işyerinin terki, tasfiyesi ve devri gibi bir durumun olup olmadığı, işyerinde grev, lokavt uygulanıp uygulanmadığı, işçilerin ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı ve sıhhi izin kullanıp kullanmadığı vb. hususların bulunması gereklidir.

Bilgi istem yazılarında yukarıdaki hususlara yer verildikten sonra; inceleme döneminde, aylar itibariyle gerçekleşen fiili üretim için gerekli olan en az işçi sayısı, çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) ve günlük brüt ücret tutarlarının en az ne miktarda olması gerektiği ile ihtiyaç duyulan diğer hususların yazılı olarak bildirilmesi istenilebilecektir.

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik görüşü alınacak meslek veya kamu kuruluşu, işyerinin kurulu bulunduğu yerde olabileceği gibi, işyerinin kurulu bulunduğu yer ile benzer ekonomik ve sosyal özellikler taşıyan yerler veya ilgili meslek kuruluşlarının merkezleri de olabilir.

### 1.2.3. İşyeri Mahallinde Yapılacak İşlemler

#### 1.2.3.1. Yerel Denetim Tutanaklarının Düzenlenmesi

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitine ilişkin olarak; işyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığına dair bir bulguya rastlanılması veya Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütlerin hâsıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılması gerekmektedir.

Kayıt dışılık, sadece sigortalılık yönünden irdelenmemeli, yasal çalışma sürelerine uyulmaması, gerçek kazanç bildiriminde bulunulmaması gibi uygulamalarla, çalışma gün sayılarının veya kazançlarının da kayıt dışında bırakılmasının söz konusu olabileceği dikkate alınmalıdır.

Vardiya durumunun gerektirdiği hallerde müfettiş tarafından uygun görülecek sayıda yerel denetim yapılarak tutanaklar düzenlenmelidir.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalınmak suretiyle yapılacaktır.

#### 1.2.3.2. Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi

Dış Giyim Eşyaları imali işyerleri asgari işçilik incelemesinde göz önünde bulundurulmak üzere üç nüsha halinde "Kapasite Kullanım Tutanağı" (EK-04) düzenlenecek

ve rapor ekine konulacaktır.

Kapasite kullanım tutanağının, güncel bilgiler dikkate alınarak ve denetimin yapıldığı gün itibariyle tespit edilerek düzenlenmesi gerekli olup Müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde kıyaslama yapılabilmesi için beyan esaslı olarak inceleme dönemi için de kapasite kullanım tutanağı düzenlenebilecektir.

Dış giyim eşyaları imali işyerlerinde yapılacak yerel denetim sonucu, işyerinin faaliyet konusuna göre düzenlenecek kapasite kullanım tutanaklarında aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir.

- ✓ İşyerinin gerçek veya tüzel kişi olan sahibinin adı-soyadı, unvanı işyeri sicil numarası, işyerinin işlem gördüğü sigorta müdürlüğü, adresi,
- ✓ İşyerinde çalıştırılan personellerin çalıştıkları departmanlara ve yaptıkları işe göre dağılım sayıları,
- ✓ İşyerinde ücretsiz çalışan kişilerin (şirket ortağı, işveren, işverenin 18 yaşından küçük çocuğu, ücretsiz çalışan eşi vb.) olup olmadığı, varsa sayısı,
- ✓ İşyerindeki vardiya sayısı ve çalışma saatleri,
- ✓ Aylık olarak alınan ortalama ana hammadde (kumaş) miktarı,
- ✓ Üretilen ürünlerin adı, o ürünün üretilebilmesi için gerekli işlem süresi Ortalama günlük olarak üretilebilecek ürün miktarı (adet),
- ✓ İşyerinde kullanılan makinelerin saatlik, günlük veya aylık üretim kapasiteleri,
- ✓ İşyerinde kullanılan ortalama aylık elektrik, su sarf miktarı, (kilovat saat, $m^3$,), (ısınma için de elektrik kullanılması halinde tespit edilebiliyorsa bu sarfiyat hariç tutularak üretim için harcanan elektrik sarf miktarı aylık ortalaması alınmalıdır),
- ✓ İşyerinde kullanılan taşıma araçlarının sayısı, cinsi, kapasitesi.

#### 1.2.3.3. İş Etüdüne Yönelik Gözlem Formlarının Oluşturulması

Müfettiş tarafından işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçiliğin tespitinde iş etüdü yönteminin kullanılmasına karar verilmesi halinde işyeri mahallinde yapılması gereken gözlemler ile bu gözlemlerin kaydedilmesine ve iş etüdü yöntemine ilişkin açıklamalara bu rehberin bir sonraki bölümünde “3.2.1. İş Etüdü” başlığı altında yer verilmiştir.

#### 1.2.3.4. Beyanların Alınması

İşyerinde yapılan yerel denetim neticesi işyeri nitelik/nicelik yapısı ve çalışma esasları tespit edildikten sonra müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde işyeri çalışanları ve işveren yetkilisinin ifadeleri alınabilecektir.

İfade alınmasına gerek görülmesi halinde, inceleme dönemi yılları içinde anılan işyerinde çalışmış olan departman (bölüm) sorumluları ile tecrübeli sigortalıların ifadelerinin alınmasına ve inceleme dönemi yıllarındaki asgarî çalışma düzen bilgilerinin teyit ettirilmesine çalışılmalıdır.

İşveren şirket sahibi ya da yetkilisinin inceleme dönemi ayları/yılları dâhil işyerinde ikmal edilen işin nitelik ve nicelik bilgileri, işlerin ikmal edilmesine yönelik üretim aşamalarında ve kapasitesinde meydana gelen değişikler de dâhil gerekli görülen tüm bilgiler hakkında ifadesi alınabilecektir.

### 1.2.4. İşyerine Ait Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

#### 1.2.4.1. Dış Giyim Eşyaları İmali İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

##### 1.2.4.1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Dış giyim eşyaları imali işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

| Defter Türü | Kanunî Zorunluluk Nedeni |
|---|---|
| Yevmiye Defteri | 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 182.Madde<br>6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 66. Madde |
| Defteri Kebir | |
| Envanter Defteri | |
| Karar Defteri | 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 66. Madde (Tüzel Kişi İse) |
| İmalat Defteri | 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 203.Madde<br>(7/A seçeneğine göre kayıt ve belge düzenleyenlerin bu defteri tutma zorunluluğu 1996 yılında kaldırılmıştır.) |

##### 1.2.4.1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler

Dış giyim eşyaları imali işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

| Belge Türü | Kanunî Zorunluluk Nedeni |
|---|---|
| Ücret Ödeme Bordrosu | 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 238. Madde<br>12.05.2010/ 27579 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SSİY 105. Madde<br>4857 sayılı İş Kanunu 37. Madde |
| İşçi Özlük Dosyaları (İş Sözleşmesi) | 4857 sayılı İş Kanunu 75. Madde |
| Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı | 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 229. ve 232.Madde |
| Gider Faturaları ve Sarf Evrakı | 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 229. ve 232.Madde |
| Gider Pusulaları | 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 234. Madde |
| Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri | 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 86.Madde |
| İşyeri ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Sigortalı İşten Çıkış Bildirgeleri | 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 8., 9. ve 11.Madde |
| Muhtasar Beyannameleri | 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 84.Madde |
| İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve 1. sınıf gayri sıhhi müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izin Belgesi ve Başvuru Belgeleri | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik 6. Madde, 18. Madde |
| Kimlik Belgesi | 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 6. Madde<br>Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile ilgili Yönetmelik 8. Madde |
| TESK tarafından düzenlenen Kapasite Raporları | TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, 4., 5., 6. ve 13. Madde |

| | |
|---|---|
| veya,<br>TOBB tarafından düzenlenen Kapasite Raporları<br>ve Başvuru Belgeleri (Fason üretim yapan işyerlerinde kapasite raporları düzenlenmemektedir.) | 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu 9., 12. Madde<br>Oda Muamelat Yönetmeliği Madde 41 |
| Kalite Yönetimi Veya Çevre Yönetim Sistem Belgesi ve Başvuru ve Devam Belgeleri (varsa), | TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi,<br>TS EN ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, |
| Periyodik Sağlık Muayeneleriyle İlgili Belgeler ve Sağlık Raporları | Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 126. Madde |
| Toplu İş Sözleşmeleri (varsa) | 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu |

#### 1.2.4.2. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Dış giyim eşyaları imali işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-02) ve ya incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-03) istenecektir.

#### 1.2.4.3. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Dış giyim eşyaları imali işyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

##### 1.2.4.3.1. Defterlerin İncelenmesi

Dış giyim eşyaları imali işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan diğer defterler incelenecektir. Defterler incelenirken;

- ✓ Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve numarası, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, tasdik şartına uyulup uyulmadığı,
- ✓ Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,
- ✓ Defterlere yapılan son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

✓ Ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

✓ Muhasebe işlemleri defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

✓ Müfettiş tarafından belirlenecek olan asgari işçilik inceleme yönteminin niteliğine göre; aylık stok miktarları, girdi miktarları, işyerinin üretim safhalarında gerçekleşen fire miktarları, sarfiyat miktarları, üretim miktarları ve satış miktarları ile üretimde kullanılan makine sayıları ve kapasiteleri,

Gibi hususlar müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılmalıdır.

**1.2.4.3.2. Ücret Ödeme Belgeleri ile İncelenen Sektör Mevzuatı Gereği Düzenlenmesi Zorunlu Bulunan Diğer Belgelerin İncelenmesi**

✓ Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği,

✓ Ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, gider pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

✓ İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle, bu sigortalılar adına Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, varsa farklılıkların nedenleri,

✓ İşyeri kayıt ve belgelerinden, işyerinde çalıştıkları anlaşılan, ancak; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan kişilerin olup olmadığı, varsa bu kişilerin çalışma şartları, görevleri ve bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

✓ Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle, ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin, bu kişilere ait çalışma gün sayılarının ve ücretlerinin aynı olup olmadığı, varsa farklılıkların nedenleri,

✓ İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

✓ Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında (12.05.2010/ 27579 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SSİY 102 nci maddesinin onikinci fıkrasının) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

✓ Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

✓ İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

✓ Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerden tespit edilen işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

✓ Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

✓ Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler olduğu,

✓ Müfettiş tarafından belirlenecek olan asgari işçilik inceleme yönteminin niteliğine göre tespit edilebiliyorsa aylık stok miktarları, girdi miktarları, işyerinin üretim safhalarında gerçekleşen fire miktarları, sarfiyat miktarları, üretim miktarları ve satış miktarları ile üretimde kullanılan makine sayıları ve kapasitelerine,

✓ İşyerine ait yasal kayıt ve belgelerden (gelir veya gider belgeleri vb) tespit edilen isimlerin tespit edilen sürelerde Kuruma bildirimlerinin yapılıp yapılmadığı, yapılmadı ise nedenlerine,

Yönelik vb. tespitlere ilişkin hususlar müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde kayıt inceleme tutanağında yer almalıdır.

İncelenen sektör mevzuatı gereği tutulması zorunlu bulunan defter ve belgelerin incelenmesinin temel amacı; işyerinde kayıtlı veya kayıtsız çalıştırılan tüm kişilerin adı-soyadı, kimlik bilgileri, işyerindeki görevleri, işe giriş ve ayrılma tarihleri, aldığı ücret ve aylık çalışma süresi gibi hususların tespit edilmesidir.

# VII. BÖLÜM
# ASGARİ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, dış giyim eşyaları imali işyerleri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

## 1. İşyerlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek; İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

İnceleme konusu işyerinin; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlama tarihi itibariyle 11 inci madde hükümleri doğrultusunda Kurumumuza tescilinin sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

## 2. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi ile 17.04.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 50 inci maddesi ile değişik yedinci fıkrasında "Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgelerin Kurumca resen düzenleneceği ve muhteviyatı sigorta primlerinin Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edileceği" hüküm altına alınmıştır.

Bu madde hükmü uyarınca; fiilen yapılan tespit sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden veya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan belgelerden işyerinde çalıştığı tespit edilen ancak adlarına Kuruma bildirim yapılamayan veya eksik bildirildiği anlaşılan kişilerin aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi anlamında sigortalı sayılması, sigortalıların işe başladıkları tarih itibariyle tescillerinin sağlanması ve bu kişilerin çalışma gün sayıları ve kazanç tutarları üzerinden Kuruma verilmesi gereken prim belgelerinin istenilmesi gerekmektedir.

Ancak, uygulamada kimi zaman ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukları yerine getirmek veya sigortalı olma haklarından yararlanılması amacıyla gerçekte işyerinde

çalışmadığı halde bazı kişilerle sözleşme yapılması hali de görülebilmektedir.

İşyeri yetkilileri veya sözleşme yapılan kişi veya diğer kişiler tarafından bu ve benzeri bir iddianın ileri sürülmesi halinde, kişilerin beyanlarıyla yetinilmeyip beyanların, iş sözleşmeleri dışındaki defter ve belgelerle de doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmalıdır. Bunun yanında işyerinde gerçekte çalışmadığı halde şeklen sözleşme yapıldığı iddia edilen kişinin başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, sigortalı hizmetlerinin olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde bu hizmetlerin iptali ve bu sahte hizmet nedeniyle haksız yere Kurumdan elde edilen hak ve kazançların varlığı halinde, bu hak ve kazançların mevzuat çerçevesinde iadesi sağlanmalıdır.

### 2.1. Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri

İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde bağımlı çalışan bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerektiği, anılan Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında da sigorta hak ve yükümlülüklerinin bu kişiler için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 8 inci maddesi ile de işverenler, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.

İnceleme konusu işyerinde çalışanların, öncelikli olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık durumlarının ortaya konulması, ayrıca 4 üncü madde birinci fıkra (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile 6 ncı madde kapsamında işyerinde çalıştığı halde sigortalı sayılmayanlar varsa bunların durumlarının da irdelenmesi, sigortasız çalıştığı tespit edilen kişilerin tescil işlemlerinin yani sigortalılıklarının sağlanması gerekmektedir.

### 2.2. Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

Çalışma hayatında bir işçinin aylık ücret karşılığı çalışması mümkün olduğu gibi, günün belli saatlerinde saatlik olarak çalışması da mümkündür ve günlük hayatımızda da her zaman bu ve benzeri şekilde adlandırılan çalışma biçimlerine sıkça rastlanmaktadır.

Aylık ücret karşılığı çalışan personelin/işçilerin günde bir saat çalışması halinde dahi Kurumumuza tam gün bildirilmesi, bu çalışmanın bir aylık zaman dilimini kapsaması halinde de; Kurumumuza ay bazında 30 günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) bildirilmesi gereklidir. Esasen, aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının hesaplanmasında bir sorun bulunmamaktadır.

Kısmi, part-time vb. şekilde çalıştırıldığı belirtilen işçilerin çalışma gün sayıları tespit edilirken; çalıştıkları işyerlerinin açılış-kapanış saatleri, çalışma süreleri, yaptıkları işin niteliği vb. unsurlar dikkate alınmalıdır.

4857 sayılı İş Kanunu ve İş Süreleri Tüzüğü hükümlerinden hareketle; kısmi, part-time (saat ücreti karşılığı) çalıştırılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasında bir günlük çalışma süresi 7,5 saat olarak kabul edilmeli ve aylık toplam çalışma saati sayısının 7,5 a bölünmesi suretiyle aylık prim ödeme gün sayısı hesaplanmalıdır. Bu hesaplamada; kesirli rakamların, kesirli kısımları tama iblağ edilerek 1 gün olarak değerlendirilmelidir.

Kısmi, part-time vb. şekilde çalışanlar için Aylık Prim Ödeme Gün Sayısı;

$$\text{Aylık Prim Ödeme Gün Sayısı} = \frac{\text{Aylık Toplam Çalışma Saati Sayısı}}{7{,}5}$$

şeklinde formüle edilir.

### 2.3. Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi ile sigorta primine tabi olan ödemeler ile sigortalıların Kurumumuza bildirilecek günlük kazançlarının nasıl hesaplanacağı açıkça ortaya konulmuştur. Sosyal sigorta primi matrahı, Kurumca alınması gereken priminin miktarını belirlemek için temel alınan değerdir. Sigortalının kazancından anlaşılması gereken, sigortalının bir ay içerisinde sağlamış olduğu kazançlarından, sigorta primine esas kazanç tutarlarının hesaplanmasında tutara dahil edilen/edilmesi gereken ödemelerdir.

Sigortalıların belirli bir zaman ve miktar üzerinden ücret almamaları, prim ödemesi yapılacak ayın belli günlerinde çalışmaması, prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmaması ve ücret almaması, yüzde usulüne göre veya kara katılma ve komisyon ücreti karşılığı çalışması, hem belirli bir zaman ve miktar üzerinden hem de belirli olmayan zaman ve miktar üzerinden ücret alması şeklinde çalışması olasıdır. Bu durumlardan her birine göre sigortalının günlük kazancının hesaplanması değişiklik arz edecektir.

Sigortalı, eğer prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmadığı gibi o günlerde ücret de almamışsa, bu durumda sigortalının prime esas günlük kazancı, sözü edilen aya ait ve prime esas kazanç tutarına tabi olacak nitelikteki kazançlar toplamının yine o ayda ücret aldığı ve çalıştığı gün sayısına bölünmesi sonucu çıkan meblağdır.

Dış giyim eşyaları imali işyerlerinde çalışan sigortalılara yapılan ücret ödemeleri aylık olduğu gibi, saatlik, haftalık veya günlük olarak da yapılabilmektedir.

Dış giyim eşyaları imali işyerlerinde belirli bir tecrübe veya eğitim gerektiren vasıflı işlerde çalıştırılan kişilere asgari ücretin üzerinde ücret ödendiği bilinmekte olup bu kişilere yönelik yapılacak tespitlerde bu konu da ayrıca sorgulanmalıdır.

Gerek vasıflı ve gerekse de vasıfsız personel olarak çalışan kişiler için Kurumumuza bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarlarının tespitinde; yapılacak incelemeler sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin göz önünde bulundurulması ve İş Kanununa göre belirlenen ve "16" yaşından büyük işçiler için geçerli olan aylık/günlük asgarî ücret miktarı dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Prime esas günlük kazancın hesaplanması;

$$\text{Prime Esas Günlük Kazanç} = \frac{\text{Brüt Ücretler Toplamı (Sigorta Primine Tabi Olan Ödemeler)}}{\text{Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı (Prim Ödeme Gün Sayısı)}}$$

Şeklinde formüle edilebilir.

Sigortalının günlük kazancının bulunmasından sonra, günlük kazanç tutarı, sigortalının ay içindeki çalışma gün sayısıyla (prim ödeme gün sayısı) çarpılmak suretiyle, işverenin o ay içinde sigortalı için Kurumumuza bildireceği prime esas kazanç tutarı bulunacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken aylık prime esas kazanç tutarının hesaplanması;

Aylık Prime Esas Kazanç Tutarı = Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x İlgili Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı

Şeklinde formüle edilebilir.

Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancı, bir ay için prime esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle sınırlanmıştır.

Bu nedenle de sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılmalıdır.

### 2.4. Bildirimlerin Yeterli Görülmesi Halinde Yapılacak Değerlendirme

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre gerek fiilen, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerden kayden tespit edilen, gerekse de çapraz inceleme yoluyla Kamu Kurumlarıyla Meslek Odalarından istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, ***bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde***, anılan Kanunun 85 inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

## 3. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

### 3.1. Asgarî İşçilik Uygulaması

Üretim işyerleri için Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinde; hizmet sektörlerinden farklı olarak, üretim aşamaları, işyerinin kullanılabilir kapasitesi, fiili kapasitesi, fiili üretim miktarı, kullanılan girdi miktarı, üretimde kullanılan yakıt veya enerji miktarı, meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü, emsal işletmelerin üretim ve personel durumları, işyerinde yapılan işlerin etüt edilmesi gibi müfettiş tarafından uygun görülen yöntemin uygulanabilirliğini sağlayacak unsurların tespiti gerekmektedir.

Bu tespitlerden hareketle; işyeri mahallinde yapılan tespitler, işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen hususlar, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiler ve inceleme sonucu elde edilen diğer bilgiler dikkate alınarak, işyerlerinde çalıştırılan / çalıştırılması gereken kişi sayılarına göre Kurumumuza inceleme dönemi aylarında bildirilmesi gereken kişi sayısı ve çalışma gün sayıları belirlenmelidir.

Kuruma bildirilmesi gereken kişi ve/veya çalışma gün sayılarının tespit edilen ücretlerle çarpılması sonucu işin yürütümü için gerekli SPEK tutarları tespit edilmelidir.

Tespit edilen SPEK tutarlarından Kuruma bildirilen ile kayden ve/veya fiilen ve/veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan

bilgilerden tespit edilen ve 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca istenen bildirimler düşüldükten sonra –varsa – eksik bildirilen işçilik tutarı tespit edilmeli, tespit edilen eksik işçilik tutarının aynı Kanunun 85 inci maddesi uyarınca tahakkuku, tebliği ve tahsili cihetine gidilmesi gerektiği önerilmelidir.

### 3.2. Asgari İşçilik Uygulamasında Kullanabilecek Yöntemler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesi ile Asgari İşçilik Uygulamasında Kullanabilecek Yöntemler;

- ✓ Yapılan işin niteliği,
- ✓ Bünyesinde kullanılan teknoloji,
- ✓ İşyerinin büyüklüğü,
- ✓ Benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı,
- ✓ İlgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşünün alınması,

Olarak sıralanmış, ancak; bu sıralama gibi unsurlar ibaresi kullanılarak genişletilmiştir.

Bir işletmede yapılan işin niteliğinin, bünyesinde kullanılan teknolojinin, işyerinin büyüklüğünün belirlenmesi ve bu tespitlerden hareketle asgari işçiliğin uygulanabilmesi için kullanılabilecek yöntemlerden biri de iş etüdü yöntemidir.

#### 3.2.1. İş Etüdü

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

İş etüdü, gelişme olanağı yaratabilmek amacıyla, belirli bir olayı ya da etkinliği ekonomiklik ve etkenlik yönünden etkileyen tüm kaynakları ve etmenleri sistematik olarak araştırmaya yönelik ve insan çalışmasını geniş kapsamda inceleyen bir teknik olup özellikle metot (yöntem) etüdü ve zaman etüdü teknikleri için kullanılan genel bir terimdir.

Metot etüdü, daha kolay ve etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacı ile bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların sistematik olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesi olarak tanımlanmıştır.

Asgari işçilik incelemelerinde ise amaç; işin yürütülebilmesi için bildirilmesi gereken işçi / çalışma gün sayısının tespitidir. Bu nedenle incelemelerde metod etüdü, sadece ***mevcut olan duruma*** ilişkin olarak üretim yolların sistematik olarak kaydedilmesi işleminde kullanılacaktır.

Zaman etüdü ise, nitelikli bir işçinin, belli bir işi, belli bir çalışma hızıyla (performansla) yapması için gereken zamanı saptamak amacıyla geliştirilmiş tekniklerin uygulamasıdır.

İş Etüdü yapılırken sırasıyla;

- ✓ Etüdü yapılacak iş ya da süreç tanımlanmalı,
- ✓ En uygun kayıt tekniğini kullanarak doğrudan gözlemle, süreçteki her bir adım sistematik olarak ortaya konulmalı,
- ✓ Her bir adımda işin amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolu ortaya konulmalı, böylece her bir iş adımı ile makine ve/ veya işçi arasındaki ilişki belirlenmeli,

- ✓ Her bir işin yapılması için gerekli standart zaman hesaplanmalıdır.

Üretim sürecindeki adımların ortaya konulması sırasında şema, diyagram veya tabloların kullanılması önerilen bir durumdur.

Her bir adımda işin amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolu ortaya konulurken, adımı gerçekleştirilen mevcut personel sayısı ile asgari olması gereken personel sayısı durumu birlikte irdelenmelidir. Örneğin bir adımda üç kişi çalıştığı halde bu adım iki kişi ile de yapılabilecekse bu durum kesinlikle ortaya konulmalı ve asgari işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır.

Her bir işin yapılması için gerekli standart zaman hesaplanırken en uygun iş ölçümü tekniği kullanılarak zaman cinsinden ölçülmesi ve zaman etüdünün kullanıldığı durumlar için ayrıca dinlenme, kişisel gereksinme ve rastlantısal durumları kapsayacak payları da ekleyerek, işlem için standart bir zaman bulunmalıdır.

Zaman etüdünde yani standart zamanın belirlenmesinde;

- ✓ Kronometraj,
- ✓ İş örneklemesi,
- ✓ Önceden saptanmış hareket – zaman,

Sistemleri kullanılabilecektir.

#### 3.2.1.1. En Uygun Kayıt Tekniğini Kullanarak Doğrudan Gözlemle, Süreçteki Her Bir Adımın Sistematik Olarak Ortaya Konulması / Temel Proses Şemaları

Çoğu zaman ayrıntılı bir etüde girmeden önce, bütün sürece ya da etkinliğe kuş bakışı bakmak yararlıdır. Bu bakış, temel süreç şemasının hazırlanması ile elde edilebilir. Bir temel süreç şeması hazırlanırken yalnızca, belli başlı işlemlerin ve bunların etkinliğini sağlayan kontrollerin kaydedilmesi gerekir. Bu kayıtta işlemlerin kim tarafından ve nerede yapıldığı yer almaz.

Hazırlanan bu rehberde dış giyim eşyaları üretim aşamalarına yani temel proses şemalarına yer verilmiştir. Ülkemizde üretim işletmelerinin büyüklükleri ve bu büyüklüğe paralel olarak gelişen teknoloji, ürün çeşitliliği, standart bir üretim yönteminin bulunmasını engellemektedir. Ancak, işletmelerde üretim yöntemleri farklı olsa dahi genel olarak üretim aşamaları aynı olabilmektedir. Özellikle "genel olarak" ibaresi kullanılmış olup bazı işletmelerde üretim aşamalarında bulunan adımların birinin veya birkaçının atlandığı veya birleştirildiği veya başka firmalara yaptırıldığı karşılaşılan bir durumdur.

Belirtilen nedenlerle bu rehberde yer alan üretim şemaları, yani temel proses şemaları ile inceleme yapılan işletmedeki üretim adımları gözlem yöntemi ile kıyaslanmalı, duruma göre işletme için yeni proses şemaları oluşturulmalıdır.

Diğer taraftan, TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sistemi belgelerinin vb. alınabilmesi için işletmeler tarafından iş akış şemaları oluşturulması gerektiğinden doğrudan işletmelerden de her bir ürün için temel proses şemaları ve /veya iş akış şemaları temin edilebilecektir.

Ancak, bu akış şemalarında da değişikliğin söz konusu olabileceği göz önünde bulundurularak, akış şemaları ile gözlemlenen durum kıyaslanmalı ve hatta gözlemlenen durum ile inceleme yapılan yıl arasında farklılıklar olup olmadığı irdelenmeli ve buna göre yeni temel proses şemaları ve /veya iş akış şemaları oluşturulmalıdır.

**3.2.1.2. Her Bir Adımda İşin Amacı, İşin Yapıldığı Yer veya Makine, Yapan Kişi, Yapılış Yolunun Ortaya Konulması, Böylece Her Bir İş Adımı ile Makine ve/ veya İşçi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / İş Akış Şemaları**

İş Akış Şeması: Bir ürün ya da yöntemle ilgili tüm olayların akışını, uygun süreç şeması simgelerini kullanarak sırasıyla belirleyen bir süreç şemasıdır. Üç çeşittir:

- ✓ İşçi tipi: İşçinin ne yaptığını kaydeden iş akımı şeması.
- ✓ Malzeme tipi: Malzemenin nasıl taşındığını ya da nasıl işlendiğini kaydeden iş akımı şeması.
- ✓ Donanım tipi: Aracın nasıl kullanıldığını kaydeden iş akımı şemasıdır.

İş akımı şeması temel süreç şemasının hazırlanmasına benzer bir yolla hazırlanmaktadır. Ancak burada temel proses şemalarındaki her bir adım için; adımın amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolunun ortaya konulması gerekmektedir.

**3.2.1.3. Her Bir İşin Yapılması İçin Gerekli Standart Zaman Hesaplanması / Çoklu Etkinlik Şemaları**

Çoklu Etkinlik Şeması: Birden çok nesnenin (işçi, makine ya da donanım) etkinliklerinin ortak bir zaman ölçeği üzerinde birbirleri ile ilişkili olarak kaydedildiği bir şemadır. Bir zaman ölçeği ile birlikte, değişik işçilerin ve makinelerin etkinliklerini gösteren ayrı ayrı kolonlar çizilince, şema, süreç sırasında işçiler tarafından boş geçirilen süreyi (etkin olmayan süreyi) açık olarak gösterecektir. Aynı zamanda, bir işçinin ya da işçilerin bakması gerekli makinelerin sayısını saptamada da kullanılabilecektir.

İş ölçümü, belirli bir işin yetişmiş bir işçi tarafından belirlenmiş bir çalışma hızı düzeyinde yapılabilmesi için gereken zamanın saptanmasına yarayan teknikleri kapsar. İş ölçümünün temel amacı; bir işin yapılmasında, toplam süre içindeki etkin olan ve olmayan sürelerin belirlenmesidir. Bu yöntem, sadece etken olmayan sürenin varlığını ortaya çıkarmaz, aynı zamanda işin yapılması için standart zamanların tespitinde de kullanılabilir.

Zaman standartları, metot etüdüyle bağlantılı olarak, diğer birçok amacın yanı sıra bir işçi grubundaki kişilerin iş yükünü ölçmek ve incelemek, makine sayısı, makine hızı, makineyi besleme hızı ya da diğer etkili unsurlar cinsinden, kişi ya da işçi gruplarının iş yükünü tespit etmek amacıyla da kullanılabilmektedir.

Zaman etüdünde yani standart zamanın belirlenmesinde daha önce de belirtildiği gibi; kronometraj, iş örneklemesi, önceden saptanmış hareket - zaman sistemleri kullanılabilecektir.

Sektöre yönelik kapasite raporlarının düzenlenmesinde kronometraj metodu kullanıldığından burada bu metoda yer verilecektir.

**3.2.1.3.1. Kronometraj Metodu**

Kronometraj çalışmasının adımları:

- ✓ Gerekli bilgiyi toplama ve yazma,
- ✓ İşlemleri alt bileşenlerine ayırmak,
- ✓ Bu bileşenleri uygun bir sıraya koymak,
- ✓ Kronometre ile her bileşenin zamanını ölçme ve yazma,
- ✓ İşçinin çalışma temposunu belirleme ve yazma,

Bir işi, onu oluşturan bileşenlerine ayırmak ve bunları ölçmek kronometrajlı zaman etüdünün en önemli noktasıdır.

İşi bileşenlerine ayırırken;

1. Bileşenler yeterli hassasiyette ölçülebilecek kadar uzun olmalıdır.

2. Taşıma zamanları, makine zamanlarından ayrılmalıdır.

3. Sabit bileşenler, değişken bileşenlerden ayrı düşünülmelidir.

Bir iş devresinin sabit olan bileşenleri, değişken bileşenlerden ayrılmalıdır. Sabit bileşenle söylenmek istenen parçanın şekline, uzunluğuna, ağırlığına ve büyüklüğüne bağlı olmama durumudur.

Ölçümler yapılırken belirli bir yöntemi bilmeleri ve uygulamaları, işlerine kendilerini verebilmeleri için özendirilmiş olmaları koşuluyla nitelikli işçilerin aşırı bir çaba göstermeksizin doğal olarak erişebilecekleri ortalama üretim düzeyi ölçülmeli, ayrıca dinlenme, kişisel gereksinme ve rastlantısal durumları kapsayacak paylar da eklenerek, işlem için standart bir zaman bulunmalıdır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Birlik Yönetim Kurulunun 2000/290 sayılı kararı ile Grup 3222 yani hazır giyim dokuma ve örme konfeksiyon ürünler için kapasite hesaplama yöntemlerine yer verilmiş olup bu kararda;

"Bu tesislerde kapasite 8 saat 300 gün üzerinden hesaplanır. Kapasiteye esas alınacak makinalar;

Düz dikiş

Çift iğne

Overlok

Reçme makinalarıdır.

Diğer makinalar yardımcı makinalar olup, kapasite hesaplarında dikkate alınmazlar. Ancak bu makinalar ile yapılan operasyonların üretimleri karşılayıp karşılamadığı konusunda dar boğaz araştırması yapılır ve bu durum raporda belirtilir.

Ayrıca konfeksiyon üretiminde makina başına birebir işçi gerektiğinden makina ve tesisat tablosunda belirtilen dikiş makinası sayısı kadar işçi bulunması şarttır. İşçi sayısı yetersiz ise işçi sayısı kadar dikiş makinası sayısı üzerinden kapasite hesapları yapılır.

1- Dikiş Makinalarının Konfeksiyon Ürünlerine Dağılımına Göre Kapasite:

Bu hesaplama şeklinde mevcut dikiş makinaları sayısı yapılacak olan konfeksiyon ürünlerine göre dağılımı yapılarak ve aşağıda belirtilen bir adet dikiş makinası ile dikilebilecek miktarlar dikkate alınarak kapasite hesapları yapılır.

<u>1 adet dikiş makinası ile 8 saatte dikilebilecek konfeksiyon ürünleri,</u>

<u>Dokuma Konfeksiyon;</u>

Bayan-erkek gömlek-bluz: 25 adet.

Bayan-erkek mont-kaban: 8 adet.

Bayan elbise: 20 adet.

Bayan-erkek pantolon: 20 adet.

Bayan etek: 20 adet.

Bayan şort: 30 adet.

Bayan yelek: 25 adet.

Eşarp-fular: 100 adet.

Şapka: 50 adet.

Örme Konfeksiyon:

Bay-bayan pantolon: 20 adet.

Etek: 20 adet.

Bayan-erkek şort: 30 adet.

Bayan-erkek gömlek, bluz: 25 adet.

Bayan-erkek mont-kaban: 6 adet.

T-Shirt:80 adet.

S-Shirt: 60 adet.

Gecelik, pijama tk: 30 adet.

Eşofman, jogging tk:30 adet.

Çocuk tayt: 100 adet.

Çocuk elbise: 100 adet.

Çocuk tulumu:100 adet.

Tayt: 40 adet.

Bayan elbise: 20 adet.

2) Dikiş Makinalarının Yıllık Çalışma Süresi Üzerinden Kapasite:

Makina sayısı x 60 dk x 8 saat x 300 gün x R (Makine Randıman Oranı) = dak/yıl yıllık çalışma süresi.

Yıllık çalışma süresi/ortalama standart dikim süresi= adet/yıl

Bu bölümde iki türlü hesaplama yapılabilir.

a) Bu hesaplama şeklinde yıllık çalışma süresi yapılan üretimlere oranlanarak herbir üretimin ayrı ayrı yıllık üretim miktarları ve ihtiyaç maddeleri hesaplanır.

Örnek: 25 adet dikiş makinasının yıllık çalışma süresini % 40 T-Shirt, % 30 eşofman, jogging tk. % 30 bay-bayan pantolon olarak oranlarsak;

25 mak x 60 dk x 8 saat x 300 gün x 0,80 R= 2.880.000 dk/yıl çalışma süresi,

Standart dikim süreleri sırasıyla 5, 13 ve 20 dakikadır. Buna göre kapasite;

T-Shirt üretim miktarı 2.880.000 x 0,40/5 dk= 230.400 ad/yıl.

Eşofman, jogging tk: 2.880.000 x 0,30/13 dk= 66. 462 ad/yıl.

Bay-bayan pantolon: 2.880.000 x 0,30/20 dk= 43.200 ad/yıl.

İhtiyaç malzemeleri her bir üretim için ayrı ayrı eksperlerin değerlendirmelerine göre belirlenecektir.

b) En çok üretilen esas alınır. Yıllık çalışma süresi üzerinden üretim miktarı ve ihtiyaç maddeleri hesaplanır.

Diğer konfeksiyon ürünlerinin ise yıllık üretim miktarları ayrı ayrı hesaplanır. Tablo 2 ve Tablo 3'te önlerine "veya" ibaresi konularak yazılır. Bu ürünlerin kapasite hesap tablosunda ve tüketim kapasitesi tablosunda ihtiyaç madde hesapları ayrıca gösterilmez.

Örnek: (a) şıkkında verilen örneği (b) şıkkına uygularsak; 25 adet dikiş makinasının yıllık çalışma süresinin tamamının T-Shirt üretimine ayrıldığı kabul edilirse, yıllık çalışma süresi:

25 mak x 60 dakika x 8 saat x 300 gün x 0,80 R= 2.880.000 dk/yıl

T-Shirt üretim miktarı: 2.880.000 dk/ 5dk= 576.000 ad/yıl.

Veya eşofman, jogging tk: 2.880.000 dk/13 dk= 221.538 ad/yıl.

Veya bay-bayan pantolon: 2.880.000 dk/20 dk= 144.000 ad/yıl.

Bu durumda sadece üretime esas alınan T-Shirt'ün ihtiyaç maddeleri hesaplanır.

Dokuma ve Örme Konfeksiyon Ürünlerini Ortalama Standart Dikim Süreleri Çetveli:

Örme Konfeksiyon:

T-Shirt: 5 dk.

S-Shirt: 6 dk.

Pantolon (Bay-bayan): 20 dk.

Gömlek-bluz (Bay-bayan): 16 dk.

Sort (Bay-bayan): 13 dk.

Mont-kaban (Bay-bayan): 65 dk.

Etek: 20 dk.

Gecelik, pijama tk: 13 dk.

Eşofman, jogging tk:13 dk.

Tayt: 10 dk.

Bayan elbise: 20 dk.

Çocuk tayt: 4 dk.

Çocuk elbisesi: 4 dk.

Çocuk tulumu: 4 dk.

Dokuma Konfeksiyon:

Pantolon (Bay-bayan): 20 dk.

Mont-kaban (Bay-bayan):65 dk.

Ceket (Bay-bayan): 48 dk.

Gömlek-bluz (Bay-bayan): 16 dk.

Palto-pardesü-manto (Bay-bayan): 65 dk.

Şort (Bay-bayan): 13 dk.

Yelek (Bay-bayan):15 dk.

Bayan elbise: 20 dk.

Etek: 20 dk.

Şapka: 8 dk.

Eşarp-fular: 4 dk.

NOT: Yukarıda belirtilen üretimlerin dışında kalan konfeksiyon ürünlerinin standart dikim zamanı emsal üretimler dikkate alınarak eksperlerin değerlendirmelerine göre belirlenir.

3) Bant Usulüne Göre Kapasite Hesaplama Şekil:

Mevcut dikiş makinalarının yapılacak olan konfeksiyon ürünlerine göre dağılımı yapılarak üretim bantları oluşturulur. Üretim bantlarındaki makina sayısı, makina cinsi, operasyon adı ve birim dikim zamanı (sn) belirtilerek dar boğaz olan operasyon esas alınmak suretiyle yıllık üretim miktarları hesaplanır.

Örnek: Dokuma kumaştan bayan bluz yapılan üretim bantında operasyon süreleri ve kapasite aşağıdaki gibi belirlenir.

| **OPERASYON ADI** | **MAKİNA SAYISI** | **MAKİNA CİNSİ** | **BİRİM DİKİM ZAMANI(Sn.)** |
|---|---|---|---|
| Omuz çatma | 1 | Overlok | 38 |
| Omuz çıma | 1 | Düz | 36 |
| Kol hazırlama | 1 | Düz | 38 |
| Kol takma | 1 | Düz | 40 |
| Yaka hazırlama | 2 | Düz | 90 |
| Yan sülfile | 1 | Overlok | 32 |
| Yan birleştirme | 1 | Düz | 40 |
| Mostra hazırlama + çıma | 2 | Düz | 82 |
| Yırtmaç baskı | 1 | Düz | 41 |
| Yaka takma/kapama | 2 | Düz | 92 |
| Kol ağzı çıması/etek baskı | 1 | Düz | 40 |
| Göğüs pens ve etiket dikimi | 1 | Düz | 42 |

Yaka takma-kapama operasyonu dar boğaz olduğundan kapasite:

1 bant x 2 mak x 3.600/92 sn x 8 saat x 300 gün x 0,80= 150.260 ad/yıl.

**REMAYÖZ MAKİNALARI:**

Bu makinaların üretim kapasitesini çalıştırılacak işçi sayısı belirler.

**1)** Remayöz Makinası

**a)** 1 işçi çalıştırıldığı taktirde üretim 50-80 adet/ 8 saat

**b)** 2 işçi çalıştırıldığı taktirde üretim 150-200 adet/8 saat üzerinden hesaplanır.

*NOT: Basic tipi triko konfeksiyonu üretimi yapan firmalarda firma bünyesindeki overlok dikiş ve reçme dikiş makinalarında eksper heyetince belirlenen oran bu üretim için*

*ayrılır. Makina başına 80 adet/8 saat üzerinden hesaplama yapılır. Randıman faktörü eksper heyetince belirlenir."*

Tespitlerine yer verilmiştir.

Dış giyim eşyaları imali işyerlerinde kullanılan makinelerde genel olarak makinenin saatte ne kadar kumaşı işleyebileceği yani saatlik kapasitesi bellidir. Ancak, bu kapasite miktarı dikkate alınırken tespit edilebiliyorsa makinelerin randıman oranının da hesaba katılarak değerlendirmenin yapılması gerektiği ortadadır.

Yukarıdaki kararlarda verilen örneklerde makine randıman oranının % 70, diğer örnekte de % 80 alındığı görülmektedir.

Dış giyim eşyaları imali işyerleri için düzenlenen Kapasite Raporlarında Eksper tarafından tespit edilen makine randıman oranın bulunması halinde direk işletme için tespit edilen bu oranın esas alınması uygun olacaktır.

**3.2.1.4. Görev Süreleri ve İş Sürelerinin Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar**

Sabit Görev Zamanı Süresi; Bir departman, üretim süreci veya tanımlı görev gereği herhangi bir işin ikmal edilmesi aşamasında gün içinde asgarî ve düzenli olarak harcanan sürelerin toplamını,

Toplam Görev Zamanı Süresi; Sabit ve değişken görev zamanı sürelerinin toplanması sonucu ilgili departman, üretim süreci veya tanımlı görev yapılması için harcanan toplam sürelerin dakika cinsinden toplamını,

Normal Zaman; Toplam görev zaman süresinin çalışma hızı (performans ratingi) ile çarpılması sonucu elde edilen ve bir görevin yapılması için gerekli olan net zamanı,

Standart Zaman; Normal zamanın, çalışanların performansını etkileyen bütün faktörlerin katılmasına yönelik olarak, saptanan pay yüzdesi ile çarpılması sonucu elde edilen rakamın normal zamana eklenmesi suretiyle bulunan değeri,

İfade etmektedir.

Bu tanımlarda yer alan açıklamalardan hareketle örneğin bir personelin net çalışma süresini hesaplamak istersek;

Bilindiği üzere İş Kanunu gereği bir işçi günde en fazla 7,5 saat çalışabilmektedir. İş Kanunun 68 inci maddesi gereği işveren tarafından 7,5 saat çalışan işçiye verilmesi gereken yarım saatlik ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmamaktadır. Yani bu süre, 7,5 saatlik çalışma süresini etkilememektedir.

Bu 7,5 saatlik çalışma süresine brüt çalışma süresi dersek, tespit edilebiliyorsa kişinin performansı, kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan süreler hesaba katıldığında net çalışma süresine ulaşılabilecektir.

Örneğin bir personelin brüt çalışma süresi, 60 dakika X 7,5 saat = 450 dakikadır. Bu kişinin çalışma hızının yani performansının % 85 olduğunu varsayarsak 450 x 0,85 = 382,50 dakikaya ulaşırız. Bu değer yukarıdaki tanımlamalar dikkate alınınca normal zamana eş değerdir.

Kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler de işin normal zamanda yapılmasını etkilemektedir. Bu nedenle de, standart zamanın bulunması için personelin performansını etkileyen bütün faktörler hesaba katılarak normal zamana eklenmesi gerekmektedir. Normal zamanın saptanan pay yüzdesi ile çarpılması sonucu elde edilen

rakama eklenmesi suretiyle "Standart Zaman" bulunacaktır. Pay yüzdesinin, bilimsel çalışmalarda % 15 olduğu ortaya konulduğundan, Standart zaman; % 85 performansla çalışan bir personel için 382,50 x 1,15 = 439,875 dakika olacaktır.

Yani 439,875-382,50= 57,375 dakika bir personelin kişisel ihtiyaçlar ve diğer gereksinimler için aslen normal zamanından ayırdığı süredir.

Bir personelin net çalışma süresini bulmak istiyorsak kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan bu sürenin normal zamandan düşülmesi gerekmektedir.

Personelin Net Çalışma Süresi = 382,50-57,375 = 325,125 dakika olacaktır. Yani bir personelin 450 dakikalık brüt çalışma süresinde aslen 325,125 dakika net çalışabileceği sonucuna ulaşılacaktır.

Bu personel tarafından sürekli tekrarlanan bir işin yapıldığını ve bu işin yapılma süresinin 25 dakika olduğunu kabul edersek, bu personel tarafından günde yapılabilecek iş sayısı 325,125 / 25 = 13,005 iş olacaktır.

İş süresinden hareketle günlük yapılabilecek iş sayısı tespit etmek istendiğinde de yine kişinin performansı, kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan sürelerin hesaba katılması gerekmektedir.

Örneğin 25 dakikalık iş süresi bu kez elimizde veri olsun, bu işin net yapılma süresidir. Bu süreden hareketle normal zamanı tespit etmek istersek yine kişinin % 85 performansla çalıştığını varsayarsak bu kişi işi, (% 100- % 85 = % 15) daha uzun bir sürede gerçekleştirecektir.

25 x 0,15 = 3,75 dakika,

Bulunan bu dakikaya 25 dakikaya eklediğimizde 25 + 3,75 = 28,75 dakikaya ulaşılacaktır.

Bulunan bu değere kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan sürede eklenecek olursa bu değerde yine normal zamanın % 15' i olarak alınacak olursa;

28,75 x 1,15 veya 28,75 + (28,75 x % 15) = 28,75 + 4,3125= 33,0625 dakika bulunacaktır.

Bu değeri, personelin brüt çalışma süresine böldüğümüzde de günlük olarak bu kişinin yapabileceği iş sayısını bulmuş olacağız. Yani 450 / 33,0625 = 13,610 iş olacaktır.

Görüleceği üzere her iki yöntem kullanıldığında da yaklaşık bir personelin günde 14 işi gerçekleştirebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Yukarıdaki hesaplamalar dikkate alındığında görüleceği üzere kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler hesaba katılmaksızın sadece personelin performansı esas alınırsa, düşük yani % 100'ün altında bir performans halinde yapılan iş sayısı azalırken, yüksek performans halinde yapılan iş sayısı yükselecektir.

Sonuç olarak tespit edilebilen düşük, yani % 100'ün altında performans durumu ile kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan sürelerin hesaba katılması halinde; bir personel tarafından günlük yapılabilecek iş sayısı azalacağından yani diğer bir ifade ile asgari işçilik incelemelerinde işveren aleyhine sonuç oluşacağından, bu tespitlerin işyeri yetkilinin beyanı ile güçlendirilmesi gerekmektedir.

Müfettiş tarafından düşük performansın, kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer

gereksinimler için ayrılan sürelerin tespit edilememesi hallerinde, işveren lehine personelin brüt çalışma süresinin, bir işin yapılması için gerekli net süreye bölünmesi gerekecektir ki, bu durumda personel tarafından gerçekleştirilen iş sayısı 450 / 25 = 18 iş olacaktır.

Ancak; kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için pay yüzdesi bilimsel araştırmalarla % 15 esas alındığından bu oran güçlendirilemese bile kullanılabilecektir.

**3.2.1.5. İşin Yürütümü İçin Gerekli Olan Asgari Değişken Görev Zamanlarının Ortaya Konulabilmesi İçin Rehber Ekinde Yer Alan Tabloların Kullanılması Halinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hesaplama Yöntemi**

Bu rehber ekinde yer alan tablolar, incelemeyi yapan Müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde kullanılabilecek tablolar olup inceleme yapılan işyerindeki üretim yöntem ve tekniklerine göre revize edilerek kullanılabilecektir.

Ek-04'te yar alan "Kapasite Kullanım Tutanağında"; İşyerinde çalıştırılan personellerin çalıştıkları departmanlara ve yaptıkları işe göre dağılım sayılarına, işyerindeki vardiya sayısı ve çalışma saatleri, aylık olarak alınan ortalama ana hammadde (kumaş) miktarı, üretilen ürünlerin adı, o ürünün üretilebilmesi için gerekli işlem süresine, işyerinde kullanılan makinelerin saatlik, günlük veya aylık üretim kapasitelerine yer verilecek olup bu tutanak fiili denetim günü için düzenlenecek olmakla birlikte müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde karşılaştırma yapabilmek amacıyla beyan esaslı olarak inceleme dönemi içinde düzenlenebilecektir.

Ek-05'te yer alan "…. Yılı Üretim Miktarları Tablosu", inceleme yapılan yıl için üretilen ürün çeşitliliğine göre revize edilerek beyan esaslı doldurulup, mümkün olduğu ölçüde işyeri yasal kayıt ve belgeleri ile de doğruluğu teyit edilmeye çalışılacaktır.

Ek-06'da yer alan "Birim İşlem Süreleri Tablosu", değişken görev sürelerinin tespitine yönelik hazırlanmış beyan esaslı bir tablodur.

Bu tabloda; işlem süreleri ortaya konulurken o işlemin en az kaç kişi ile yapılabildiği hususu da kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin cutter makine ile kesim yapıldığı için bir operatör bir de iş toplayan aynı anda kesim işlemini gerçekleştirebiliyorsa, süre; bu işte fiilen görev alan personel sayısı olan 2 (iki) ile çarpılmalı, birim toplam işlem süresine de, 2 (iki) ile çarpılarak bulunan bu süre eklenmelidir.

Kesim Bölümü içinde yer alan; Pastal Planlaması, Yerleştirilmesi, Çizimi ve Çoğaltılması, Serim, Kesim ve Masanın Temizlenmesi işlemleri için işçilik sürelerinin hesaplanmasında;

Serim zamanı: Kesim sayısı x Birim süre x Pastal boyu x Kat sayısı

Pastal hazırlama zamanı: Kesim sayısı x Pastal hazırlama süresi x Beden sayısı

( Her kesim için ayrı ayrı pastal )

Kesim zamanı: Kesim sayısı x Kesim süresi x Beden sayısı

Masa temizleme zamanı: Kesim sayısı x Temizleme süresi x Beden sayısı,

Şeklinde formüle edilmiş olup, genellikle müşteri sipariş miktarı için (her bir parti için) hesaplanmaktadır. Metolama ve tasnif işlemleri de parti bazında hesaplanabileceği gibi birim bazında da hesaplanabilmektedir. Her bir parti için bulunan toplam sürenin müşterinin sipariş miktarına bölünmesi ile birim süreler tespit edilebilecek olup bu süreye yine birim bazında tespit edilebilen dikim ve son işlemler eklenerek birim işlem sürelerine

ulaşılabilecektir.

Müfettiş tarafından uygun görülmesi halinde parti bazında hesaplama yoluna da gidilebileceği muhakkaktır.

Yukarıda yer alan tüm formüllerde kullanılan kesim sayısı, her bir bedenden sipariş edilen ürün miktarına, makas kat sayısına, çok bedenli kesimlerde de bu değişkenlerin yanı sıra masa uzunluğu ve birim kumaş miktarına göre belirlenebilmektedir.

Bu tabloda her bir sütünda her bir ürün için birim bazında (her bir ürün bazında örneğin 1 etek için) ortaya çıkan toplam işlem süresi ile Ek-05'te yer alan o ürün için tespit edilen her bir ay için aylık üretim miktarlarının çarpılması ve aylık bazda bulunan tüm sonuçların toplanması sonucunda her bir ay için harcanan değişken görev zamanlarının toplamı bulunmuş olacaktır. Bu hesaplama için "Değişken Görev Zamanları Hesaplama Tablosu" revize edilerek kullanılabilecektir.

Toplam değişken görev zamanlarının bilimsel olarak kabul edilen çalışma hızı oranı olan %85 çalışma hızı ile çarpımı sonucunda normal zaman süresi elde edilmiştir.

Normal zaman, personelin performansını etkileyen bütün faktörlerin (personel, fiziki durumu uygun olsa bile bütün gün düzenli olarak herhangi bir sebepten ötürü sürekli çalışamayacağı, kişisel ihtiyaçlar ve tahmin edilemeyen diğer faktörlerin işin normal zamanda yapılmasını yani performansı etkileyeceği) hesaba katılmak suretiyle standart zaman süresi bulunmuştur. Pay yüzdesinin, bilimsel çalışmalarda % 15 olduğu ortaya konulduğundan, bu yüzde, bulunan normal zaman süresi ile çarpılarak, elde edilen değer normal zamana eklenmiş, böylece değişken görevler için standart zaman süresine ulaşılmıştır. Dakika olarak bulunan bu sürenin 60'a bölünmesi suretiyle de elde edilen değer saate dönüştürülmüştür.

İş Kanunu gereği bir kimsenin haftalık çalışma süresi olan 45 saatten hareketle bulunan 7,5 x 26 = 195 saat, aylık çalışma süresini göstermekte olup, saat cinsinden bulunan toplam standart görev zaman süresinin aylık çalışma süresi "195"e bölünmesi suretiyle işin yürütümü için gereken kişi sayısına, kişi sayısının "30" ile çarpılması sonucu bildirilmesi gereken gün sayısına ulaşılmıştır. Bildirilmesi gereken gün sayısından bildirilen gün sayısının çıkarılması sonucu fark gün sayısı hesaplaması yapılmıştır.

Bildirilen gün sayısı tespit edilirken, kesim, dikim ve son işlemler (sevkiyat hariç) bölümünde yani doğrudan üretimde çalışan personellerin bildirilen gün sayıları esas alınmalıdır. Büro personelleri tarafından yerine getirilen idari görevler yani yöneticilik, müdürlük, muhasebe, satınalma, depo, sekreter ve şoförlük ile doğrudan üretimle bağlantısı olmayan tasarım ve planlama, kalite kontrol ve sevkiyat görevlerinde çalışan personellerin çalışma gün sayıları ise hesaba katılmamalıdır.

Değişken görev normal ve standart zamanların hesaplanması, bildirilmesi gereken gün sayılarının tespiti için "Değişken Görev Zamanları Kıyaslama Tablosu" kullanılabilecektir.

Yukarıda yer verilen hesaplama yöntemi sonucunda; işin yürütülebilmesi için gerekli olan değişken görev zamanları için asgari bildirilmesi gereken gün sayısı hesaplanmış olacaktır.

Üretim Bölümünün kesim, dikim ve son işlemler kısımlarında çalışan personellerin birbirlerine karışmaması halinde yukarıdaki hesaplamalar her bir kısım için ayrı ayrı yapılabilecektir.

Yukarıda yer verilen hesaplamada, büro personelleri tarafından yerine getirilen

idari görevler yani yöneticilik, müdürlük, muhasebe, satınalma, depo, sekreter ve şoförlük ile doğrudan üretimle bağlantısı olmayan tasarım ve planlama, kalite kontrol ve sevkiyat görevleri sabit görev zamanları olarak kabul edilmiş olup bu görevlerin yürütümü için gerekli olan asgari personel sayısı işletmenin niteliğine ve büyüklüğüne göre incelemeyi yapan müfettiş tarafından kişi ve bildirim gün sayısı baz alınarak değerlendirilebilecektir.

### 3.2.2. Yerel Denetim, Kapasite Kullanım Tutanaklarına Göre Saptama (Yerel Denetim Nitelik-Nicelik Tespit Tutanakları)

İşyeri yerel denetim ve kapasite kullanım tutanakları (nitelik-nicelik tespit tutanakları), işyerinin fiili durumunu yansıttığından, işin yürütümü için gerekli olan en az işçi sayısının, sigortalılara ödenen ücretlerin ve çalışma süresinin (prim ödeme gün sayısının) saptanmasında kabul edilmesi gereken belgelerdir.

Bahse konu tutanakların yapılan asgari işçilik incelemesinde esas alınabilmesi, tutanağın düzenlendiği günün üretim aşamalarının, kapasite değerlerinin (kullanılabilir kapasite, fiilen gerçekleşen yani kullanılan kapasite vb.) inceleme yapılan dönem aylarındaki değerlerle orantılı veya denk olması, yine üretimde ana girdi olarak kullanılan değerlerin (kumaş), yan girdi olarak kullanılan değerlerin (iplik vb.) ve diğer sarfiyatların (elektrik, su vb.) orantılı veya denk olmasına bağlıdır. Bu hususları bir arada içermeyen tutanaklar, doğru bilgi edinilmesini sağlamayabileceğinden, asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmaları uygun değildir.

Yine, mevsimlik işlerde, çalışmanın daraldığı sürede düzenlenmiş tutanaklar, çalışmanın genişletildiği dönem için kullanılamayacağı gibi, çalışmanın yoğun olduğu (genişletildiği) sürede tanzim edilmiş tutanaklarda çalışmanın daraltıldığı süreye yapılacak işlemlerde uygulanmaması gerekmektedir.

İşyerinde yapılan tespitler sonucu birden fazla tutanak düzenlenmiş ise; üretim aşamaları, kapasite, fiili üretim ve teknoloji uygunluğu bulunan ve incelenen ay'a en yakın düzenleme gününü taşıyan tutanak dikkate alınmalıdır. İncelenen aya göre sonraki bir tarihi taşıyan tutanağın uygulanması gerektiğinde, 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla asgarî ücret dikkate alınmalıdır.

İşin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarı, tutanaklardan saptanan

- ✓ İşyerinde çalıştırılan gün işçi sayısı ile,
- ✓ Ödenen en düşük günlük kazancın,

Çarpılması sonucu bulunacak tutar, bir gün için gerekli olan en az işçilik miktarı olarak kabul edilmelidir.

### 3.2.3. Benzer / Emsal İşletme

Nitelik ve nicelik olarak emsal özellikleri taşıyan, daha açık bir ifadeyle; aynı çevrede bulunan, aynı cins mal veya hizmet üretimi yapan, makine ve araç-gereç sayıları bakımından denklik veya orantılılık bulunan, kullanılabilir kapasitesi ile kullanılan kapasitesi (fiili üretim miktarları) birbirine yakın veya orantılı olan işyerleri "emsal işletme" olarak tanımlanır.

#### 3.2.3.1. Benzer / Emsal İşletmelerin Özellikleri

Emsal işletme tanımından yola çıkarak, benzer işletme olarak seçilecek işletmelerde aşağıda belirtilen hususların bir arada bulunması gerektiği söylenebilir.

- ✓ İnceleme Konusu İşyeriyle Benzer İşletmelerin Aynı Çevrede Bulunması,
- ✓ İşyerlerinde Üretilen Mal veya Hizmetlerin Aynı Cins Olması; Örneğin,

inceleme konusu işyerinin sadece dış giyim eşyaları üretmesi halinde, hem dış giyim eşyası hem de ev tekstil ürünleri üreten bir işyerinin benzer işletme olarak seçilmesi incelemenin sonuçlarının doğrululuğunu tartışılabilir hale getireceğinden uygun değildir.

✓ İşyerleri Arasında Teknoloji ve Üretim Araç Sayılarının Denkliği; Emsal işletme olarak seçilecek işyerleri makine, araç ve gereçler bakımından denk veya orantılı olmalıdır. İşyerlerinin sahip olduğu makine, araç ve gereçler arasındaki orantısızlıklar çalıştırılacak işçi sayısını da etkileyecektir.

✓ Mal veya Hizmet Üretim Kapasiteleri ile Gerçekleşen Üretim Miktarları Arasındaki Denklik; Emsal işletme seçimi yapılırken işyerlerinin kullanılabilir kapasitelerinin yanında kullanılan kapasitelerinin (gerçekleşen üretim) mutlaka göz önüne alınması gerekmektedir. İşyerlerinin üretim kapasitesi anlamında denkliği, her zaman ve her işyeri için gerekli olan işçi sayısının, çalışma süresinin veya en az işçilik miktarının da denk olacağı anlamına gelmez. İşyerlerinin kurulu bulundukları yerler, sipariş alma, servis, ithalat-ihracat gibi durumlar, kapasiteleri ve gerçekleşen üretimleri denk olan işletmelerde dahi farklı sayı, süre ve ücretle işçi çalıştırılmasını gerektirebilir.

#### 3.2.3.2. Benzer / Emsal İşletmelerle İlgili İncelemeler ve Edinilen Bilgilerin Değerlendirilmesi

Emsal işletme seçimi yapılırken, Kuruma tescilli işyeri dosyaları ayrıntılı olarak incelendikten sonra seçilen işyerleriyle inceleme konusu işyerinin kapasite raporları temin edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen hususlar ile kapasite raporundaki bilgiler karşılaştırılmalı, inceleme konusu işyeri ve emsal işletme olarak seçilen işyerlerinde ayrı ayrı durum tespitleri, iş etütleri yapılmalıdır.

Fiili üretim durumları tespit edilmelidir. Bu nedenle, asgarî işçilik miktarının tespitinde esas alınan üretimde kullanılan girdi miktarları ile çıktı miktarlarının tespitine yönelik olarak emsal işletme olarak seçilen işyerinin kayıt ve belgeleri de incelenmeli, emsal işletme olarak seçilen işyerlerinin kayıt ve belgelerinin inceleme dönemi, denetim konusu işyerinin dönemiyle paralel olmalıdır. Hem inceleme konusu işyerinden hem de emsal işletme olarak seçilen işyerlerinden Kuruma yapılan bildirimler birbiriyle karşılaştırılmalıdır.

Buna göre, inceleme konusu işyerinden aynı dönemde yapılan bildirimler de göz önünde bulundurularak emsal işletme olarak seçilen işyerlerinden inceleme dönemi aylarında Kuruma yapılan bildirimlerden; Prime esas en az kazançlar toplamı, inceleme dönemi aylarındaki en az işçi sayısı veya 5510 sayılı Kanuna (veya 506 sayılı Kanuna) göre belirlenen asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu gereği 16 yaşından büyük işçiler için saptanan asgarî günlük kazancın 30 günlük tutarı kıstaslarından uygun olanı gerekçesi de belirtilmek suretiyle Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitinde dikkate alınmalıdır.

İnceleme konusu işyeriyle emsal işletmelerdeki çalışmanın mevsimsel dalgalanma durumları da ayrıca değerlendirilmelidir.

Emsal - benzer işletme seçiminde; inceleme konusu işyeriyle aynı çevrede bulunması, üretilen ürünlerin aynı cins olması, teknoloji ve üretim araç sayıları, mal veya hizmet üretim kapasiteleri ile gerçekleşen üretim miktarları arasındaki denklik bulunması gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

### 3.2.4. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik inceleme yöntemlerinden birisi de

meslek veya kamu kuruluşlarından alınan bilgilerdir. Bir başka deyişle, asgarî, yeterli ve kullanılabilir bilgileri taşıması şartıyla meslek veya kamu kuruluşlarının[1] görüşü, incelemeyi yapan Müfettiş tarafından asgarî işçiliğin tespitinde dikkate alınabilir.

Müfettişler, işverene ait işyerinin kayıt ve belgelerini inceledikten ve yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğünün belirlenmesine yönelik olarak tespitleri gerçekleştirdikten sonra elde ettikleri bilgilere istinaden meslek ve/veya kamu kuruluşlarından bilgi isteyecekleri gibi, yaptıkları incelemeler sonucu elde ettikleri bilgileri işyeri kapasite raporu ile karşılaştırdıktan sonra da bilgi isteyebilirler.

Asgarî işçilik miktarının tespitinde, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün "dikkate alınacağı" öngörüldüğünden, bunun denetim elemanı açısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Ancak, meslek veya kamu kuruluşlarının belli bir uzmanlık gerektiren -*üretim faaliyetlerine ilişkin konularda*- Müfettişten daha fazla deneyim, teknik ve mesleki bilgi sahibi olmaları doğaldır. Nihayetinde, Müfettişlerin meslek veya kamu kuruluşundan aldığı bilgiyi incelemede dikkate alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bu bilgiyi dikkate almamaları durumunda; düzenleyecekleri raporda alınan bilgilerin dikkate alınmama nedenlerinin gerekçelerinin de açıklanması uygun olacaktır.

#### 3.2.4.1. Meslek Kuruluşlarından Alınan Bilgilerin Değerlendirilmesi

Meslek veya kamu kuruluşlarının günlük çalıştırılacak en az işçi sayısının veya günlük en az prime esas kazancın (işçilik tutarının) bildirilmesi durumlarına göre ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir.

##### 3.2.4.1.1. Günlük Çalıştırılacak En Az İşçi Sayısının Bildirilmesi

Meslek veya kamu kuruluşlarının bilgi isteme yazılarına istinaden inceleme dönemi aylarında çalıştırılması gereken en az gün işçi sayısı bildirilmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan en az gün işçilik tutarı; 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla İş Kanununa göre saptanan günlük asgarî ücretin, gün işçi sayısı çarpımı sonucu bulunur.

##### 3.2.4.1.2. Günlük En Az Prime Esas Kazancın (İşçilik Tutarının) Bildirilmesi

İşin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarının, bir gün karşılığının bildirilmesi halinde, bu işçiliğin kaç işçinin çalışması karşılığı olduğu yolunda herhangi bir araştırmaya gidilmesine gerek bulunmamaktadır.

Günlük asgarî işçilik miktarının 30 ile çarpılması suretiyle hesaplanacak tutar, Kuruma inceleme dönemi ayında aylık olarak bildirilmesi gereken en az prime esas kazancı teşkil edecektir.

##### 3.2.4.1.3. Kapasite Raporlarıyla İlgili Değerlendirme

İlgili meslek veya kamu kuruluşları tarafından düzenlenmiş Kapasite Raporlarında yazılı bilgileri esas alarak da işin yürütümü için gerekli asgarî işçilik miktarı tespit edebilir.

Ancak, kapasite raporlarının ileriye dönük olarak ve en az bir, en çok üç yıllık süreler için düzenlenmesi nedeniyle, işyerinin fiili durumunu her zaman yansıtmayabilir. Bu nedenle kapasite raporlarında belirtilen girdi kulanım miktar ve oranlarının, üretim miktar ve oranlarının, yıllık fiili gerçekleşme durumlarının gerek işyeri kayıt ve belgelerinden ve gerekse de ilgili meslek veya kamu kurumlarından alınacak bilgilerle doğrulanması gereklidir.

[1] Bilgi alınabilecek meslek kuruluşları; esnaf ve sanatkâr odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, sendikalar, meslek dernekleri, kamu kuruluşları; Bakanlıklar, genel müdürlükler, bölge ve il müdürlükler, belediye başkanlıkları, üniversiteler vb.' dir.

Bir başka ifadeyle, Müfettiş öncelikle inceleme konusu işyerinin; kurumsal, kullanılabilir, atıl ve kullanılan kapasitelerini açıkça ve ayrı ayrı ortaya koymak durumundadır.

Gerek işverenden ve gerekse ilgili kamu ve/veya meslek kuruluşlarından temin edilecek kapasite raporunda yazılı bulunan bilgiler ile işyeri kayıt ve belgelerinden tespit edilen işletmenin bilgilerin ışığında kurumsal, kullanılabilir, atıl ve kullanılan kapasitelerinin karşılaştırılarak; işletmenin kapasite kullanım oranına göre aylık çalıştırılacak işçi sayısı ve varsa işçilik gideri bilgilerinden gerekçesi de açıklanarak uygun olduğu sonucuna varılanın esas alınması suretiyle asgarî işçilik miktarının tespiti yapılabilir.

İşin yürütümü için gereken asgarî işçilik miktarının tespit edilmeye çalışıldığı dönemde geçerliliğe sahip kapasite raporu bulunan işletmelerde ilk önce göz önünde bulundurulan işyerinin tam kapasite çalışıp çalışmadığıdır. İşletmenin tam kapasite çalıştığının anlaşılması halinde; kapasite raporunda belirtilen nitelik ve sayıda personelin işyerinde istihdam edilip edilmediği ve bunların Kuruma sigortalı tescillerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti yapılır. Yapılacak tespite göre çalışanların işyerindeki unvan ve görevlerine göre hayatın olağan şartları ve piyasa koşullarına uygun ücret alıp almadığına yönelik meslek ve kamu kuruluşlarından da yararlanılarak tespitler yapılabilir. Bütün bu tespitlerin ışığında kapasite raporunda belirtilen üretim miktarını sağlayacak sayıda personel istihdam etmediği veya işyerinde istihdam ettiği personellere görev ve unvanlarına uygun ücret ödemediği veya ödediği halde Kuruma bildirmediği anlaşılan işyeri hakkında işin yürütümü için gerekli en az işçiliğin tespiti yapılabilir.

Tam kapasite çalışmadığı (kapasite raporunda belirtilen girdi ve üretim miktarlarının altında) anlaşılan işyerleri hakkında da; üretimde kullanılan girdilerin miktarları (kumaş, iplik, elektrik, su v.b.) ile fiilen üretilen mamul miktarları arasında gerekli oransal hesaplamalar yapılmalıdır. Oransal hesaplamalar sonucu bulunan değerler; üretim faaliyetinde istihdam edilen personel sayılarıyla da karşılaştırılarak, Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespiti yapılmalıdır.

İşyeri kayıt ve belgelerinden tespit edilen fiil üretim kapasitesi ile ilgili meslek ve/veya kamu kuruluşlarından alınacak kapasite raporunda yazılı bilgilerin karşılaştırılması suretiyle, raporda belirtilen hususlar esas alınarak işin yürütümü için gerekli işçilik miktarının tespitinde; istihdam edilmesi (çalıştırılması) gereken işçi sayısı, istihdam edilen işçilere görev ve unvanlarına göre ödenmesi gereken ücret miktarları, kapasite raporlarındaki giderlerden işçilik giderine ait olan giderin günlük tutarı esas alınır.

Burada dikkate alınması gereken diğer önemli bir konu ise; Kapasite raporlarında yer alan personel sayılarının, işveren beyanı ve son iki aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınarak belirlenmesi hususudur. Kapasite raporlarında yer alan personel sayıları, yine aynı kapasite raporlarında belirtilen üretim miktarlarını gerçekleştirmek için belirlenen asgari personel sayıları değildir. İşyerinde kullanılan teknolojinin atıl kalabileceği gibi, personelin de atıl kalması söz konusu olabileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, örneğin bir makinenin başında asgari iki personelin bulunması gerekirken üçüncü bir personel bulunduruluyorsa bu üçüncü personelin emeğinin atıl kalacağı ortadadır ve bu üçüncü personel çalıştırılmadığında da aynı makine ile aynı üretim yapılabilecektir. Sonuç olarak üretim aynı kaldığı halde sigortalı sayısının düşmesi her zaman kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının göstergesi olmayabilir. Bu nedenle kapasite raporları esas alınarak inceleme yapılırken, kapasite raporları ile belirlenen üretim miktarına ulaşılabilmesi için asgari çalıştırılması gereken personel sayıları bulunmalı, gerekirse işverene teyit ettirilmeli ve bu sayılar esas alınarak değerlendirmeler ve kıyaslamalar yapılmalıdır.

### 3.3. İfadelerin Alınması

Dış giyim eşyaları imali işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinde; hizmet sektörlerinden farklı olarak, üretim aşamaları, işyerinin kullanılabilir kapasitesi, fiili kapasitesi, fiili üretim miktarı, kullanılan girdi miktarı, üretimde kullanılan yakıt veya enerji miktarı, meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü, işyerinde yapılan işlerin etüt edilmesi gibi unsurların tespitinin de gerektiği daha önce açıklanmıştı.

Bu unsurların tespitine yönelik yapılan mahallen kontrol ve yerel denetim süreçlerinde ve sonrasında, konuyla ilgili olarak işyeri çalışanlarının ve işveren/işveren vekilinin ifadelerinin alınması gerekebilecektir.

İnceleme kapsamında ifadesi alınacak kişilerin inceleme dönemi aylarında işyerinde çalışmış olmalarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. İnceleme dönemi aylarında işyerinde çalışan sigortalıların tespit edilememesi halinde; yeni işe başlayan sigortalılardan en yetkili veya kıdemli bulunan sigortalıların ifadeleri alınmalı, inceleme dönemi aylarında işyerinin çalışma düzenine ilişkin bilgiler teyit ettirilmelidir.

Gerek işyeri yetkilileri ve gerekse de tanıklarının ifadelerinde genel anlamda; asgarî işçiliğin inceleme yoluyla tespit edileceği dönemde, işyerinin kapsam ve kapasitesi, üretim aşamaları, fiili üretimin aylar itibariyle seyri, üretim araçlarının teknolojisi, çalışan sayısı, çalışma süreleri, çalışmanın mevsimlik olup olmadığı, üretim sürecinde sigortalı sayılmayan kişilerin istihdam edilip edilmediği, devamlı işyeri bulunan işverenlerden hizmet ve/veya mal alınıp alınmadığı v.b. hususlarına ilişkin cevaplar aranılmalıdır.

Dış giyim eşyaları imali işyerlerinde çalıştırılan personellerin her birinin üretim süreçlerindeki görevleri ve bu görevlerin yerine getirilme zamanları, çalışma günleri ve vardiya saatleri içerisinde yerine getirilme sayılarının tespiti sırasında işyeri yetkililerinin ve gerekli görülmesi halinde çalışanların ifadeleri alınmalıdır.

Yapılabiliyorsa, kayıt inceleme tutanağının imzalanması aşamasında tespit edilebilen mevzuata aykırı işlemlerin ve raporda hangi yol ve yöntemlerin kullanılacağına karar verilebilmiş olması ve hangi ay ve aylarda eksik işçiliğin ortaya çıktığının tespit edilebilmiş olması hallerinde bu eksik işçiliğin yani kayıt dışılığın sebeplerinin işyeri yetkilisinin beyanı ile ortaya konulması rapor ve eki tutanakların da daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

### 3.4. İşyeri Kayıt ve Belgelerinden ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Tespit Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi

İşyeri kayıtlarının incelenmesi sırasında, işyerinde çalıştırılan personellerin nitelik ve niceliklerinin tespitine yönelik olarak özellikle özlük dosyaları, ücret ödeme belgeleri, işe giriş bildirgeleri vb. belgelerden ücret, çalışma süreleri, görevleri vb. bilgiler tespit edilmelidir.

Mümkün olabildiğince kayıt dışı çalışanların; künye bilgileri / TC kimlik numaraları / sosyal güvenlik numaraları ve çalışma sürelerinin tespiti ile sosyal güvenlik hakları sağlanmaya çalışılmalı, ücret tespiti yapılabiliyorsa bu ücretler, yapılamıyorsa ilgili aydaki günlük asgari ücret / günlük alt sınır prime esas kazanç tutarı esas alınarak bu kişiler adına bildirimlerin yapılması sağlanmalıdır.

Yapılacak tespitler ışığında işyerinde çalıştırılan işçilerin nitelik ve nicelikleriyle ilgili tespit edilen hususlar, asgarî işçiliğin tespitinde fiili üretim için gerekli çalışan sayısı ve ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır.

***İşyerinde çalıştığı tespit edildiği halde künye bilgileri, TC kimlik numaraları veya sosyal güvenlik numaraları tespit edilemediği için primlerinin alınması önerilen ancak hizmet verilemeyen kişiler için önerilecek işçilik tahakkukları uzlaşma kapsamına alınmayacağından raporda ayrıca irdelenmelidir.***

İşyeri yasal kayıt ve belgelerinde veya Kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen belge ve bilgilerde sadece çalışanların niceliğine yani sayısına ilişkin tespitlerin yapıldığı durumlarda ve de tespit edilen çalışan sayısı ile Kuruma bildirilen çalışan sayısı arasında farklılıkların olması halinde, bu tespit diğer bilgi veya belgelerle ve / veya yapılabiliyorsa işyeri yetkilisinin beyanı ile güçlendirilmeli, güçlendirilemediği halde yani tek bir belgede yer alan çalışan sayısı esas alınarak işlem önerilmesi hallerinde ise neden bu sayının esas alındığı raporda detayları ile açıklanmalıdır.

Üretim için kullanılan girdi ile üretim sonucu ortaya çıkan mamül miktarları mümkün ise kayıt ve belgelerden tespit edilmeli, bu tespit sırasında stok miktarları göz önünde bulundurulmalı farklılıklar sorgulanmalıdır. Küçük farklılıklarda ise fire durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Ayrıca, tespit imkanı varsa kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgi ve belgelerden elde edilen aylık girdi ve mamul miktarları ile işyeri kayıt ve belgelerinden tespit edilebilen aylık girdi ve mamül miktarları arasındaki farklılıklar sorgulanmalı, gerekirse işyeri yetkilisinin beyanına başvurulmalıdır.

İşyeri yasal kayıt ve belgelerinden tespit edilen ve işyerinde kullanılan makine sayıları ile kapasite raporlarından tespit edilen makine sayıları ve işyeri mahallinde yapılan tespitler sonucunda ortaya konulan makine sayıları arasında farklılıklar varsa sorgulanmalı, alış ve satış durumu veya hurdaya ayırma yani atıl bırakarak üretimde kullanmama durumları varsa tutanakta açıklanmalıdır.

Üretimde kullanılan sarfiyat miktarlarının (elektrik, su vb.) tespitine gerek görülmesi halinde, işyeri yasal kayıt ve belgelerinden tespit edilen sarfiyat miktarları ile üretilen ürün miktarları arasında doğru orantılı olarak bir artış veya azalış söz konusu değilse durum sorgulanmalı, üretim aşamalarında veya kullanılan teknolojide vb. bir değişiklik olup olmadığı tutanakta açıklanmalıdır.

***Müfettiş tarafından, işveren ile birlikte incelemeye ilişkin tutanağın düzenlenmesi esnasında, işverene, kanuni temsilcisine veya vekiline uzlaşma hakkının olduğu hatırlatılmalı ve tutanakta "İşverene/ Kanuni temsilcisine/ vekiline, Kuruma bildirilen sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarına göre yeterli bulunmaması sebebiyle tespit edilecek fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden hesaplanacak sigorta primi ve gecikme cezası ve gecikme zammı ile önerilecek idari para cezaları ile ilgili olarak, 5510 sayılı Kanunun 85. maddesi ve Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği gereğince uzlaşma talebinde bulunabileceği hakkında bilgi verilmiştir." İbarelerine yer verilmelidir.***

# VIII.BÖLÜM
# RAPOR DÜZENLENMESİ

## 1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Dış giyim eşyaları imali işyerlerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenmelidir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

## 2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Diğer Hususlar

✓ İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan işveren/işveren şirket ortaklarının, varsa 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanların ve aynı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca sigortalı sayılamayan kişilerin de çalışmaları dikkate alınmalıdır.

✓ İşyerindeki faaliyetin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu husus göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanmalıdır.

✓ İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise 30 tam gün olarak dikkate alınmalıdır.

✓ İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının, ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşması halinde aşan kısım asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edeceğinden 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesi gereği gerekli işlemler önerilmelidir.

✓ İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

✓ Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılmalıdır.

✓ İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları, fiili tespitler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle ilgili olduğu (59 uncu, 85 inci, 86 ncı maddeler) ay bazında raporda ayrı ayrı belirtilmelidir.

- ✓ İşyerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve tabi olduğu özel mevzuat yönüyle işlem yapılmasını gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanmalıdır.
- ✓ İşyerlerinde üretimin belirli aşamalarının fatura karşılığında başka firmalara yaptırıldığının tespiti halinde bu tespit asgari işçilik tutarının hesaplanmasında göz önünde bulundurulmalıdır.